



국토교통부



한국부동산원
Korea Real Estate Board

간편!

신속!

든든!

저렴!

2023 주택·상가건물 임대차분쟁 조정사례집



국토교통부

REB 한국부동산원
Korea Real Estate Board



CONTENTS



2023 주택·상가건물 임대차분쟁 조정사례집

PART. I	제도 개요	06
PART. II	설치 현황	12
PART. III	조정 관련 FAQ	16
PART. IV	주택 임대차분쟁조정사례	24
PART. V	상가건물 임대차분쟁조정사례	62



2023 주택·상가건물 임대차분쟁 조정사례집

간편!

신속!

튼튼!

저렴!



I. 제도 개요



제 1 장

제도 개요



1 목적

주택 및 상가건물 임대차계약 관계에서 발생하는 각종 분쟁에 대하여 저렴한 비용으로 신속하고 합리적으로 심의·조정하여 서민 주거 안정 및 부동산 소비자 보호, 사회적 비용 절감에 기여

2 연혁 및 설치근거

연혁

시 기	내 용
'16.5.	주택임대차보호법(임대차분쟁조정위원회 설치) 개정
'17.5.	대한법률구조공단 주택 임대차분쟁조정위원회 6개소 설치
'19.4.	대한법률구조공단 상가건물 임대차분쟁조정위원회 6개소 설치
'20.7.	주택임대차보호법 및 상가건물 임대차보호법 개정 (한국부동산원 및 LH 주택·상가건물 임대차분쟁조정위원회 설치)
'20.11.5.	한국부동산원 서울·강원·전북 임대차분쟁조정위원회 및 LH 인천·충북·경남 임대차분쟁조정위원회 개소
'21.2.24.	한국부동산원 경기고양·세종·경북 임대차분쟁조정위원회 개소
'21.4.~7.	LH 경기성남·울산·제주 임대차분쟁조정위원회 개소
'22. 1.	홈페이지 및 상담센터 운영기관 변경(LH→한국부동산원)
'23. 1.	4개소(경기성남·인천·울산·경남) 이관(LH→한국부동산원)

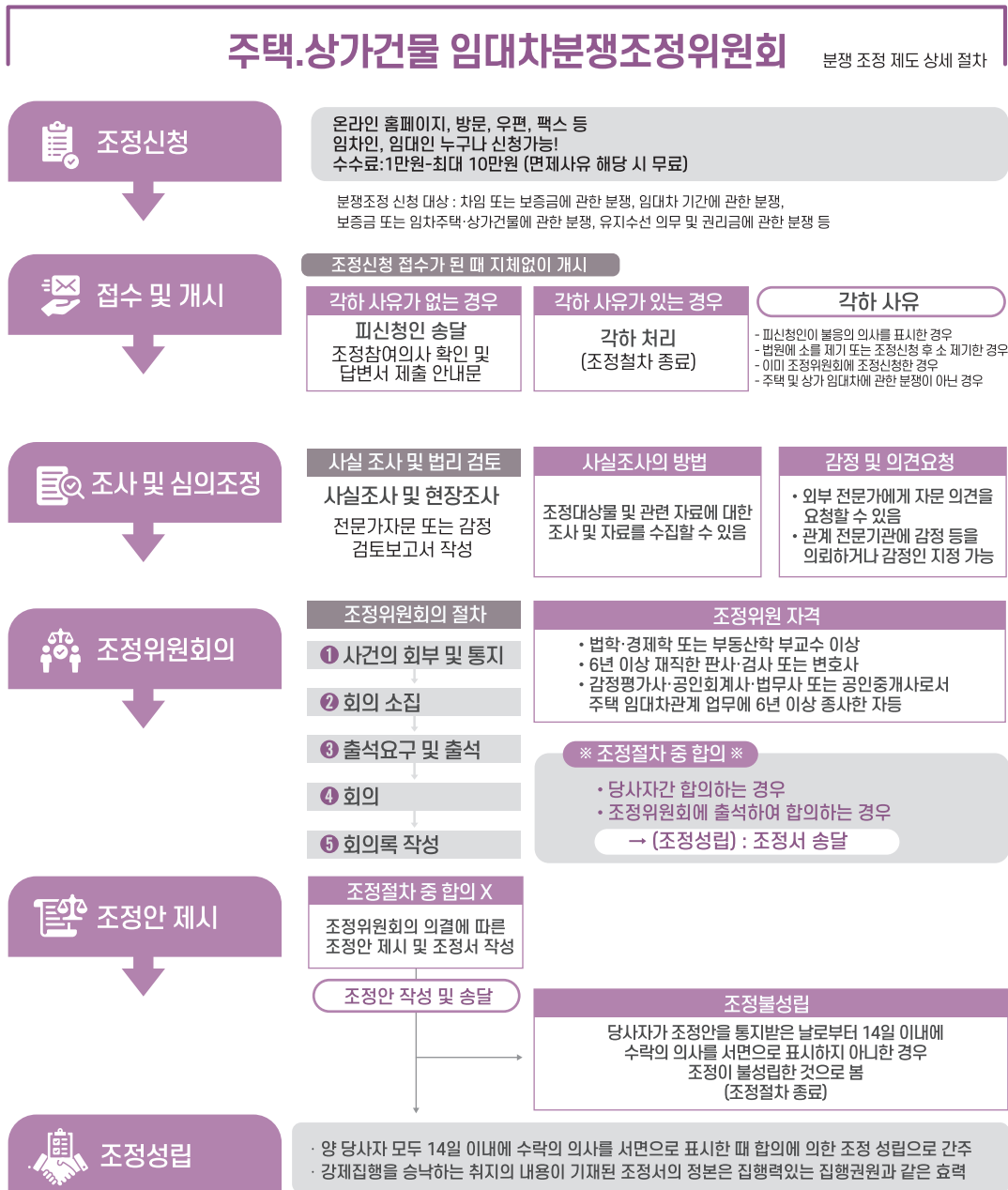
설치근거

구분	내용
주택 임대차 보호법	제14조(주택임대차분쟁조정위원회) 이 법의 적용을 받는 주택임대차와 관련된 분쟁을 심의·조정하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 대한법률구조공단의 지부, 한국토지주택공사의 지사 또는 사무소 및 한국부동산원의 지사 또는 사무소에 주택임대차분쟁조정위원회를 둔다. 시·도는 그 지방자치단체의 실정을 고려하여 조정위원회를 둘 수 있다.

제15조(예산의 지원) 국가는 조정위원회 설치·운영에 필요한 예산을 지원할 수 있다.

3 조정절차 일반사항

▶ 조정절차도



처리기간 : 조정신청을 받은 날부터 60일 이내 분쟁조정 종료 (부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위에서 연장 가능)

▶ **조정신청** 해당 목적물 소재지를 관할하는 조정위원회에 조정신청

▶ **조정대상**



- ① 차임 또는 보증금의 증감에 관한 분쟁
- ② 임대차 기간에 관한 분쟁
- ③ 보증금 또는 임차주택(상가건물)의 반환에 관한 분쟁
- ④ 임차주택(상가건물)의 유지·수선 의무에 관한 분쟁
- ⑤ 권리금에 관한 분쟁(상가건물 한정)
- ⑥ 임대차계약의 이행 및 임대차계약 내용의 해석에 관한 분쟁
- ⑦ 임대차계약 갱신 및 종료에 관한 분쟁
- ⑧ 임대차계약의 불이행 등에 따른 손해배상청구에 관한 분쟁
- ⑨ 공인중개사 보수 등 비용부담에 관한 분쟁
- ⑩ 주택(상가건물)임대차표준계약서 사용에 관한 분쟁
- ⑪ 기타 ⑥~⑩에 준하는 분쟁으로서 조정위원장이 인정하는 분쟁

▶ **조정개시** 신청인이 조정신청을 접수한 때 지체 없이 조정절차 개시

▶ **처리기간** 조정신청일로부터 60일 이내에 종결

- 부득이한 경우 조정위원회의 의결을 거쳐 30일 이내 연장 가능



▶ 수수료 조정목적의 값에 따라 수수료 납부 (1만 원 ~ 최대 10만 원)

조정목적의 값*	수수료	수수료 면제	수수료 환불
산정 불가	10,000원		
1억 원 미만		소액임차인, 기초생활수급자, 독립유공자, 국가유공자, 고엽제후유증환자 등, 참전유공자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 의상자 등, 한부모가족지원법 지원대상자 등	조정신청 각하 또는 취하 시
1억 원 이상 3억 원 미만	20,000원		
3억 원 이상 5억 원 미만	30,000원		
5억 원 이상 10억 원 미만	50,000원		
10억 원 이상	100,000원		

* 신청인이 조정으로 주장하는 이익의 값(예: 반환받을 보증금액, 원상회복비용 등)

▶ 조사 등 당사자 또는 이해관계인 및 참고인은 출석 및 진술 또는 조정에 필요한 자료·물건 제출 등을 요구받을 수 있음

▶ 조정위원 자격 요건



- ① 법학·경제학 또는 부동산학 등을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상 또는 이에 상당하는 직에 재직한 사람
- ② 판사·검사 또는 변호사로 6년 이상 재직한 사람
- ③ 감정평가사·공인회계사·법무사 또는 공인중개사로서 주택(상가건물)임대차 관계 업무에 6년 이상 종사한 사람
- ④ 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인과 그 밖의 비영리법인에서 주택(상가건물)임대차분쟁에 관한 상담에 6년 이상 종사한 경력이 있는 사람
- ⑤ 해당 지방자치단체에서 주택(상가건물)임대차 관련 업무를 담당하는 4급 이상의 공무원
- ⑥ 그 밖에 주택(상가건물)임대차 관련 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람

▶ 조정성립 조정안을 통지받은 날부터 14일 이내에 서면으로 수락의사를 표시하지 않은 경우 조정을 거부한 것으로 봄

* 조정안 수락 시 조정안과 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 간주

2023

주택·상가건물

임대차분쟁 조정사례집

간편!

신속!

돈돈!

저렴!



II. 설치 현황



제2장

설치 현황



기관	관할	사무국 연락처	주소
한국 부동 산원	서울	02-3394-9870~3 F. 02-3394-9875	서울특별시 성동구 천호대로 432, 금풍빌딩 2층
	경기	031-902-3573~4 F. 031-902-3576	경기도 고양시 일산동구 중앙로 1187, 흥국생명빌딩 8층
		031-8017-8488~90 F. 031-8017-8491	경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 16, 5층
	인천	032-429-7041~6 F. 032-429-7578	인천광역시 남동구 논현로 46번길 23, 7층
	강원	033-244-9793~4 F. 033-244-9796	강원도 춘천시 중앙로 16, 무림빌딩 7층
	세종	044-868-8341 F. 044-868-8343	세종특별자치시 한누리대로 499, 세종포스트빌딩 제302호
	전북	063-276-8022~3 F. 063-276-8025	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 405, 한화생명(주)빌딩 3층
	경북	054-275-9771~2 F. 054-275-9774	경상북도 포항시 북구 중앙로 201, 한화생명빌딩 8층
	울산	052-224-8872~4 F. 052-224-8875	울산광역시 남구 북부순환도로 17, 남운프라자 906호
	경남	055-289-3890 055-289-0136~8 F. 055-289-0139	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 32, 2층



기관	관할	사무국 연락처	주소
한국 토지 주택 공사	충북	043-905-1784 F. 043-905-1779	충청북도 청주시 서원구 구룡산로 52번길 2, 303호
	제주	064-901-3802 F. 064-901-3809	제주특별자치도 제주시 중앙로 150, 대한항공제주사옥 3층
대한 법률 구조 공단	서울·강원	02-6941-3430	서울특별시 서초구 법원로 2길 21, 칠보빌딩 1층
	경기·인천	031-8007-3430	경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 10, YM빌딩 3층
	대전·세종 충남·충북	042-721-3430	대전광역시 서구 둔산북로 121, 1층 117~121호
	대구·경북	053-710-3430	대구광역시 수성구 달구벌대로 2461, 디에스라이프빌딩 3층
	부산·울산 경남	051-711-3430	부산광역시 연제구 법원남로 15번길 4, 5층
	광주 전남·전북 제주	062-710-3430	광주광역시 서구 상무중앙로 28번길 4, 세진빌딩 4층 401호
서울시	서울	02-2133-1200~8	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관
경기도	경기	031-8008-2868	경기도 수원시 팔달구 효원로 1

2023 주택·상가건물 임대차분쟁 조정사례집

간편!

신속!

튼튼!

저렴!



III. 조정 관련 FAQ



제 3 장

조정 관련 FAQ



Q1. 어떤 경우에 신청할 수 있나요?



「주택임대차보호법」 제14조제2항 및 동 시행령 제22조, 「상가건물 임대차보호법」 제20조 및 동 시행령 제9조에 따르면, 아래와 같은 분쟁에 해당하는 경우 조정신청이 가능합니다.



- ❶ 차임 또는 보증금의 증감에 관한 분쟁
- ❷ 임대차 기간에 관한 분쟁
- ❸ 보증금 또는 임차주택(상가건물)의 반환에 관한 분쟁
- ❹ 임차주택(상가건물)의 유지·수선 의무에 관한 분쟁
- ❺ 권리금에 관한 분쟁(상가건물 한정)
- ❻ 임대차계약의 이행 및 임대차계약 내용의 해석에 관한 분쟁
- ❼ 임대차계약 갱신 및 종료에 관한 분쟁
- ❽ 임대차계약의 불이행 등에 따른 손해배상청구에 관한 분쟁
- ❾ 공인중개사 보수 등 비용부담에 관한 분쟁
- ❿ 주택(상가건물)임대차표준계약서 사용에 관한 분쟁
- ⓫ 기타 ❻~❿에 준하는 분쟁으로서 조정위원장이 인정하는 분쟁





Q2. 누가 신청할 수 있나요? 대리인 신청도 가능한가요?



임대차 분쟁을 겪고 계신 분들이라면 임차인·임대인·종전 임차인 관계없이 누구나 가능합니다.



필요 서류를 갖춘 경우 대리인 신청도 가능합니다.



Q3. 신청방법을 알려주세요.



방문 신청 외 온라인(adrhome.reb.or.kr) 신청도 가능하며, 우편 및 팩스로도 접수할 수 있습니다.



Q4. 신청 시 어떤 서류가 필요한가요?



신분증, 주민등록초본, 등기부등본, 임대차계약서, 건축물대장이 필요하며, 그 외 기타 입증 자료도 제출 가능합니다.

- 단, 법인이 신청인인 경우 대표자 신분증, 사업자등록증, 법인 등기부등본, 법인 인감증명서를 제출 하여야 합니다.



대리인 신청 시 조정대리허가신청 및 위임장 또는 위임장, 가족관계증명서 또는 재직증명서, 대리인 신분증이 요구됩니다.



Q5. 처리기간은 얼마나 소요되나요?



「주택임대차보호법」제23조에 따라, 분쟁의 조정신청을 받은 날 부터 60일 이내에 절차가 종료 됩니다.

- 다만, 부득이한 사정이 있는 경우 조정위원회의 의결을 거쳐 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있습니다.



Q6. 수수료는 어떻게 되나요? 어떤 경우 면제받을 수 있나요?



「주택임대차보호법 시행령」 제33조에 따라, 아래와 같이 조정목적의 값에 따라 수수료를 징수합니다.

조정목적의 값*	수수료
산정 불가	
1억 원 미만	10,000원
1억 원 이상 3억 원 미만	20,000원
3억 원 이상 5억 원 미만	30,000원
5억 원 이상 10억 원 미만	50,000원
10억 원 이상	100,000원

* 신청인이 조정으로 주장하는 이익의 값(예: 반환받을 보증금액, 원상회복비용)



수수료 면제사유는 다음과 같습니다.

- ① 법 제8조에 따라 우선변제를 받을 수 있는 임차인
- ② 「국민기초생활보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
- ③ 독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자 또는 그 유족 (선순위자 1명만 해당, 이하 이 조에서 같다)
- ④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 또는 그 유족
- ⑤ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세 환자
- ⑥ 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자
- ⑦ 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자 또는 그 유족
- ⑧ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자 또는 그 유족
- ⑨ 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따라 인정된 의사자 또는 의사자 유족
- ⑩ 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원 대상자
- ⑪ 그 밖에 제1호부터 제10호까지의 규정에 준하는 사람으로서 법무부장관과 국토교통부장관이 공동으로 정하여 고시하는 사람 또는 시·도 조례로 정하는 사람(「국민기초생활보장법」에 따라 보건복지부장관이 고시하는 기준 중위소득 125% 이하인 국민 또는 국내 거주 외국인)



Q7. 조정위원회는 어떻게 구성되나요?



「주택임대차보호법」제16조에 따라, 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 30명 이하의 위원으로 구성되며, 조정위원은 주택(상가건물) 임대차에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 합니다.

조정위원 자격 요건

1. 법학·경제학 또는 부동산학 등을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 부교수 이상 또는 이에 상당하는 직에 재직한 사람
2. 판사·검사 또는 변호사로 6년 이상 재직한 사람
3. 감정평가사·공인회계사·법무사 또는 공인중개사로서 주택(상가건물)임대차 관계 업무에 6년 이상 종사한 사람
4. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인과 그 밖의 비영리법인에서 주택(상가건물) 임대차분쟁에 관한 상담에 6년 이상 종사한 경력에 있는 사람
5. 해당 지방자치단체에서 주택(상가건물)임대차 관련 업무를 담당하는 4급 이상의 공무원
6. 그 밖에 주택(상가건물)임대차 관련 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람



Q8. 조정참여의사확인 및 답변서는 언제까지 제출해야하나요? 만약 제출하지 않으면 어떻게 되나요?



피신청인에게 송달되는 조정참여의사확인 및 답변서는 조정신청서를 송달받은 날로부터 7일 이내에 제출하여야 합니다.



분쟁조정에 응할 의사가 있다고 답변하거나 조정참여의사확인 및 답변서를 제출하지 않을 경우, 조정신청은 각하되지 않고 이후 절차가 계속하여 진행됩니다.



Q9. 조정성립 시 어떠한 효력이 발생하나요?



성립된 조정은 조정서와 동일한 내용의 민사상 합의로서의 효력을 가집니다.



각 당사자 간에 금전, 그 밖에 대체물의 지급 또는 부동산의 인도에 관하여 강제집행을 승낙하는 취지의 내용이 기재된 조정서의 정본은 「민사집행법」 제56조에도 불구하고 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가집니다.



Q10. 조정신청을 했는데 각하되었어요. 이유가 무엇인가요?



「주택임대차보호법」 제21조제3항 및 동 시행령 제22조에 따르면 다음과 같은 사례에 해당하는 경우 에는 각하됩니다.



- ❶ 이미 해당 분쟁조정사항에 대하여 법원에 소가 제기되거나 조정 신청이 있을 후 소가 제기된 경우
- ❷ 이미 해당 분쟁조정사항에 대하여 「민사조정법」에 따른 조정이 신청된 경우나 조정신청이 있을 후 같은 법에 따른 조정이 신청된 경우
- ❸ 이미 해당 분쟁조정사항에 대하여 주택임대차보호법에 따른 조정위원회에 조정이 신청된 경우나 조정신청이 있을 후 조정이 성립된 경우
- ❹ 조정신청 자체로 주택임대차에 관한 분쟁이 아님이 명백한 경우
- ❺ 피신청인이 조정절차에 응하지 아니한다는 의사를 통지한 경우
- ❻ 신청인이 정당한 사유 없이 조사에 응하지 아니하거나 2회 이상 출석요구에 응하지 아니한 경우





2023

주택·상가건물

임대차분쟁 조정사례집

간편!

신속!

튼튼!

저렴!



IV.

주택 임대차
분쟁조정사례



제 4 장

주택 임대차분쟁조정사례



1 차임 또는 보증금의 증감에 관한 분쟁

1 월차임의 증액 청구

■ 사실관계

1. 신청인(임차인)과 피신청인(임대인)은 목적주택에 관하여 보증금 100,000,000원, 월차임 500,000원, 임대차기간 2020. 0. 00.부터 2022. 0. 00.까지로 정하여 임대차계약을 체결함.
2. 신청인의 계약갱신요구권 행사에 대하여 피신청인은 갱신에 동의하였으나, 차임의 증가 범위에 대한 이견이 있어 분쟁이 발생함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
주택임대차보호법에 따라 5%의 한도 내에서 보증금 및 차임 증액분을 지급할 의사가 있음.	현재 월차임(500,000원)에서 증액하여, ① 월차임 700,000원으로 하거나, ② 월차임 600,000원으로 하되, 총액(=600,000원*24개월)을 선지급하는 조건으로 갱신계약을 체결할 의사가 있음.

■ 쟁점

- 갱신요구권 행사에 따른 갱신 시 차임 증액 상한

■ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)
 - ③ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다. 다만, 차임과 보증금은 제7조의 범위에서 증감할 수 있다.

● 주택임대차보호법 제7조(차임 등의 증감청구권)

- ① 당사자는 약정한 차임이나 보증금이 임대주택에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 적절하지 아니하게 된 때에는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다. 이 경우 증액청구는 임대차계약 또는 약정한 차임이나 보증금의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다.
- ② 제1항에 따른 증액청구는 약정한 차임이나 보증금의 20분의 1의 금액을 초과하지 못한다. 다만, 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도는 관할구역 내의 지역별 임대차 시장 여건 등을 고려하여 본문의 범위에서 증액청구의 상한을 조례로 달리 정할 수 있다.



조정 결과



보증금 및 차임을 각 5% 증액하되, 신청인이 피신청인에게 월차임 24개월분인 12,600,000원 (525,000원*24개월)을 일시에 지급하고, 피신청인이 후속 임대차계약이나 매매계약 체결을 진행하는 경우 협조하기로 함.



조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인이 이 사건 주택에 관하여 2020. ○. ○.체결한 임대차계약의 기간을 신청인의 갱신요구권 행사에 따라 2024. ○. ○.까지로 연장한다.
- ✓ 제1항의 임대차계약의 보증금을 2022. ○. ○.부터 105,000,000원으로 하며, 신청인은 증액된 보증금 5,000,000원을 2022. ○. ○.까지 피신청인에게 지급한다.
- ✓ 제1항의 임대차계약의 월차임을 2022. ○. ○.부터 525,000원으로 하며, 신청인은 24개월분의 월차임 12,600,000원(525,000원*24)을 2022. ○. ○.까지 피신청인에게 지급한다.
- ✓ 신청인이 2024. ○. ○. 혹은 그 이전에 제1항 기재 주택에서 퇴거하려는 경우, 그 희망일로부터 3개월 전에 피신청인에게 이러한 사실을 고지한다.
- ✓ 신청인은 제1항 기재 주택에 관한 매매계약 또는 후속 임대차계약 체결을 위해 피신청인의 요구가 있는 경우 위 주택을 피신청인이 지정하는 사람에게 보여주는 데 적극 협조한다. 이 때 방문 일시는 신청인과 피신청인의 상호 협의하에 정한다.
- ✓ 신청인은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제2항, 제3항에 기재된 사항에 대하여 강제집행할 수 있음을 승낙한다.



조정 실익

- ✓ 신청인은 차임을 법정 한도 내에서 증액하게 되었고, 피신청인은 임대기간 동안의 월차임을 일시 선납받아 안전하게 채권을 회수하는 한편, 후속 임대차계약이나 매매계약 체결 시 신청인의 협조를 받을 수 있게 됨.

2 임대차 기간에 관한 분쟁

1 재계약 또는 기간연장의 합의인지의 여부

사실관계

- 임차인은 신청외인(기존 임대인)과 이 사건 주택에 관하여 임대차계약을 체결함.
- 임대차기간 중 임대인(현재 임대인)은 신청외인으로부터 이 사건 주택을 매수하여 임대인의 지위를 승계함.
- 기존 임대차 기간 만료 후 임차인과 임대인은 임대차 기간을 1년으로 하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 하였음.
- 임차인은 위 계약의 임대차 기간이 주택임대차보호법 제4조에 의하여 2년임을 주장하나 임대인이 인정하지 아니하여 다툼이 발생함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
이 사건 계약은 기존의 임대차계약 내용과 동일한 조건으로 계약을 갱신하기로 하면서 임대차기간은 1년으로 약정한 재계약이고 2년 미만으로 기간을 정한 임대차계약에 해당하는바 주택임대차보호법에 따라 2년의 임대차 기간을 주장함.	이 사건 계약은 합의의 실질이 계약의 갱신이 아닌 기존 계약의 만기를 변경하는 합의인바 합의된 1년이 되는 시점에 임차인이 주택을 인도해야 함을 주장함.

▣ 쟁점

- 이 사건 계약이 재계약인지, 기간 연장 합의인지 여부

▣ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제4조(임대차 기간 등)
 - ① 기간을 정하지 아니하거나 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 본다. 다만, 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.

🗨️ 조정 결과



임대차계약 기간을 2년으로 합의

🗨️ 조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 이 사건 주택에 대한 임대차계약의 임대차기간이 2019. ○. ○.부터 2021. ○. ○.까지임을 상호 확인한다.

🗨️ 조정 실익

- ✓ 조정절차 진행 결과 당사자 간의 합의로 임대차 기간이 2년임을 확인하여 임차인의 2년 거주를 보장함으로써 분쟁이 원만히 해결됨.

3 보증금 또는 주택의 반환에 관한 분쟁

1 원상회복 명목으로 미지급된 보증금 반환 청구

■ 사실관계

1. 신청인(종전 임차인)이 2021. ○.경 피신청인(임대인)과 임대차보증금 550,000,000원, 임대차 기간 2021. ○. 경부터 2023. ○. 경까지로 하는 임대차계약을 체결함.
2. 이 사건 임대차계약 종료 당시 피신청인이 화장실 욕조와 타일에 발생한 균열 등 하자에 대한 원상회복 비용을 신청인 측에서 부담해야 한다고 주장하며 임대차보증금에서 1,000,000원을 공제한 549,000,000원만 반환함.
3. 이에 신청인이 미반환 보증금 1,000,000원을 지급받고자 조정을 신청함.

신청인(종전 임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
화장실 욕조와 타일에 발생한 균열은 통상의 손모에 불과하여 신청인이 원상회복의무를 부담하지 않으므로, 피신청인은 미반환 보증금을 전액 반환하여야 함.	화장실 욕조와 타일에서 발생한 균열은 신청인의 부주의한 사용으로 인한 것이며, 이를 원상으로 복구하기 위해서는 1,000,000원 이상의 비용을 지출해야 하므로 1,000,000원을 임의 공제한 것은 정당함.

■ 쟁점

- 임대차보증금에서 공제되는 채무
- 임차인의 원상회복의무

■ 관련 규정

- 민법 제654조(준용규정)
 - 제610조제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.
- 민법 제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.

☛ 관련 판례



임차인이 임대인에게 임대차 목적물을 반환하는 때에는 원상회복의무가 있으나 (민법 제654조, 제615조), 임차인이 통상적인 사용을 한 후에 생기는 임대차 목적물의 상태 악화나 가치의 감소를 의미하는 통상의 손모는 임대차계약의 본질상 당연히 예정되어 있는 것이므로 별도의 특약이 없는 한 통상의 손모로 인한 부분에 대해서는 임차인이 원상회복의무를 부담 하지 않음. (서울중앙지방법원 2007. 5. 31. 선고 2005가합100279 판결)

임대차계약에 있어 임대차보증금은 임대차계약과 관련하여 발생하는 임료 상당의 부당이득 반환채권 및 손해배상채권 등을 담보하는 것이므로, 임대인으로서 임대차보증금에서 위와 같은 피담보채무를 공제한 나머지만을 임차인에게 반환할 의무가 있는데, 임대차보증금에 의하여 담보되는 부당이득반환채권 및 손해배상채권의 발생에 관한 주장·증명책임은 임대인이 부담하는 것임. (대법원 1995. 7. 25. 선고 95다14664 판결)

🗣️ 조정 결과



임대인이 미반환보증금에서 원상회복 비용으로 300,000원을 공제하고 나머지 금원을 임차인에게 반환하기로 합의

🗣️ 조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 ○○시 ○○구 소재 주택에 관하여 2021. ○. ○. 당사자 간에 체결된 임대차 계약과 관련하여 다음과 같이 합의한다.
- ☑ 피신청인은 신청인에게 2023. ○. ○.까지 700,000원(미반환 보증금 1,000,000원 원상회복비용 300,000원)을 지급한다. 만일 피신청인이 이를 이행하지 아니하는 경우 다음날부터 다 갚는 날까지 미지급금에 대하여 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ☑ 피신청인이 위 제1의 가항 기재 돈의 지급을 완료하면, 신청인과 피신청인은 이 사건과 관련하여 향후 서로에 대하여 일체의 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.
- ☑ 피신청인은 주택임대차보호법 제26조제4항에 따라 위 제1의 가항에 기재된 사항은 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 신청인이 제출한 자료만으로는 이 사건 주택 화장실에 발생한 균열 등이 통상의 손모에 불과한 것인지가 불분명하여 현장조사를 진행한 결과, 대체로 통상적인 손모의 정도를 초과하지는 않으나 일부 외력에 의해 찌힌 부분이 있음을 확인함.
- ✓ 위 조사 결과 등을 토대로, 피신청인이 주장하는 원상회복비용의 30% 수준인 300,000원을 신청인이 부담하는 것으로 조정안이 제시되었고 이에 양 당사자가 동의함으로써 원만하게 분쟁을 해결함.

2 계약갱신 거절에 따른 주택 반환 청구

사실관계

1. 임대인(신청인)과 임차인(피신청인) 사이에 체결된 임대차계약의 만기는 2021. 11. ○.이었음.
2. 양 당사자는 2021. 4. 26.경 임대차계약의 만기일을 2021. 11. ○.로 변경하기로 하였음.
3. 그러나 그 이후 피신청인(임차인)이 계약갱신청구권을 행사하겠다고 주장하는 한편, 신청인(임대인)은 이를 거절하였음.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
계약 만료 이후 목적 주택을 반환받아 실거주할 것이므로 정당한 계약갱신 거절 사유가 있음.	임대인은 이전부터 목적 주택을 매도할 것이라고 말해왔으므로 신청인의 계약갱신거절 사유를 신뢰할 수 없음.

쟁점

- 임대인에게 정당한 계약갱신 거절사유가 있는지 여부

관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의3 (계약갱신 요구 등)

- ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 임대인(임대인의 직계존속·직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우

조정 결과



임차인은 주택을 반환하고 임대인은 보증금 및 합의금을 지급하는 것으로 합의

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 별지 목록 기재 부동산에 관하여 2016. 11. ○. 체결한 임대차계약(이하 ‘이 사건 임대차계약’이라 한다)에 관하여 다음과 같이 합의한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은, 별지 목록 부동산에 관하여 양자 간에 체결된 이 사건 임대차 계약을 2021. 11. ○. 종료하기로 합의한다.
- ☑ 신청인은 2021. 11. ○.까지 피신청인으로부터 별지 목록 기재 부동산을 인도받음과 동시에 피신청인에게 13,000,000원(보증금 10,000,000원에 합의금 3,000,000원을 합한 금액임)을 지급한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은 주택임대차보호법 제26조제4항에 따라 위 제3항에 기재된 사항에 대하여 강제집행 할 수 있음을 상호 승낙한다.

조정 실익

- ☑ 신청인은 계약 만료 시 피신청인이 목적 주택을 반환할 것이라는 확신을 얻고 안정적으로 주거를 이전할 수 있게 되었음.
- ☑ 피신청인은 신청인으로부터 합의금을 지급받아 이사비용 등으로 활용할 수 있게 되었음.

3 임대차보증금 반환 시기

■ 사실관계

1. 임차인은 2020년 12월경 이 사건 주택에 관하여 보증금 370,000,000원, 임대차기간 2021년 2월경부터 2023년 2월경까지로 하는 임대차계약을 체결하였음.
2. 임대차기간이 만료되었음에도 불구하고 임대인이 보증금을 반환하지 못하게 되자 임차인은 보증금 반환 시기를 확정하여 달라며 조정을 신청함

신청인(종전 임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
계약기간이 만료되었음에도 불구하고 피신청인이 보증금을 납부하지 아니하므로 목적물을 인도하고 보증금 전액을 반환받는 시기를 확정 하고자 조정을 신청함.	경기불황으로 다른 세입자를 구할 수 없는 상황 이므로 보증금 반환 시기를 몇 달 더 늦춰주면 후속 임차인을 구하거나 주택을 매도하여서라도 보증금을 반환하겠음.

■ 쟁점

- 임대인의 보증금 반환 시기

■ 관련 판례



부동산임대차에 있어서 임차인이 임대인에게 지급하는 보증금은 임대차관계가 종료되어 목적물을 반환하는 때까지 그 임대차관계에서 발생하는 임차인의 모든 채무를 담보하는 것으로서 임차인의 채무불이행이 없으면 그 전액을 반환하고 만약 임차인이 차임을 지급하지 아니하거나 목적물을 멸실·훼손하여 부담하는 손해배상채무 또는 임대차종료 후 목적물 반환 시까지 목적물 사용으로 인한 손해배상 내지 부당이득반환채무 등을 부담하고 있다면 임대인은 그 보증금 중에서 이를 공제하고 나머지 금액만을 반환하면 되는 것이므로 임대인의 보증금 반환의무는 임대차관계가 종료되는 경우에 그 보증금 중에서 목적물을 반환받을 때까지 생긴 연체차임 등 임차인의 모든 채무를 공제한 나머지 금액에 관하여서만 비로소 이행기에 도달하여 임차인의 목적물반환의무와 서로 동시이행의 관계에 있다. (대법원 1987. 6. 23. 선고 87다카98 판결)



조정 결과



임대인이 후속 임차인을 구할 수 있도록 보증금 반환 시기를 3개월 연장하되, 임대주택에 대한 매매계약이 체결되는 경우에는 임대인이 연장된 반환 시기에 보증금 일부를 선지급하고, 그때로부터 2개월 후 임차인으로부터 목적물을 인도받음과 동시에 나머지 보증금과 그에 대한 지연이자를 지급하기로 합의



조정 주문

- ☑ 피신청인은 2023. 5. ○.까지 신청인으로부터 임대차 목적물을 인도받음과 동시에 신청인에게 금370,000,000원을 지급한다.
- ☑ 신청인은 2023. 5. ○.까지 피신청인으로부터 제1항 기재 금원을 지급받음과 동시에 피신청인에게 제1항 기재 부동산을 인도한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은 위 제1항 및 제2항에도 불구하고 2023. 5. ○. 이전에 별지 목록 기재 부동산에 대하여 제3자에 대한 매매계약이 체결된 경우,
 - 가. 피신청인은 2023. 5. ○. 신청인에게 금70,000,000원을 지급한다.
 - 나. 피신청인은 2023. 7. ○. 신청인으로부터 별지 목록 기재 부동산을 인도받음과 동시에 신청인에게 금 300,000,000원 및 그에 대하여 2023. 5. ○.부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율에 의한 이자를 지급한다.
- ☑ 조정비용은 각자 부담한다.
- ☑ 신청인 및 피신청인은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 제1항 내지 제3항에 기재된 사항은 강제집행할 수 있음을 상호 승낙한다.



조정 실익

- ☑ 임대차기간이 만료되었다라도 임대인의 보증금 반환 의무 및 임차인의 목적물 인도 의무는 동시 이행의 관계에 있는 점, 후속 임대차계약의 체결 여부와 상관없이 임대인은 임대차기간 종료 시 임차인으로부터 주택을 반환받음과 동시에 임차인에게 보증금을 반환할 의무가 있는 점, 임대인이 보증금을 제때 반환하지 못한 것에 수긍할만한 이유가 있고, 해당 주택의 임대 또는 매도를 위하여 노력하고 있는 점 등을 양 당사자에게 상세히 설명하였음.
- ☑ 이를 통해 주택의 인도 및 보증금 반환 시기와 반환 방법에 대하여 당사자 간에 합의가 이루어져 분쟁이 원만하게 해결됨.

4 유지·수선의무에 관한 분쟁

1 임차주택 벽지·소음·수압 등에 관한 수선의무

■ 사실관계

1. 임차인과 임대인은 2022년 ○월경 이 사건 주택에 대하여 임대차계약을 체결함.
2. 임차인은 입주 직후부터 벽지, 원인불명의 소음 및 불규칙적인 수압에 관하여 임대인에게 수선을 요구하였으나 임대인이 조치를 취하지 아니하여 이 사건 주택에 관한 수선의무 이행을 청구함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
1 이 사건 주택의 벽지는 누수로 인하여 곰팡이가 발생하여 훼손된 것임. 2 피신청인 소유의 임차목적물에 발생하는 원인불명의 기계소음과 벽간 소음은 수인한도를 넘는 것임. 3 불규칙적인 수압과 장시간의 낮은 수량은 임차인이 임차목적물을 사용·수익함에 적합한 상태라 할 수 없으므로 임대인인 피신청인에게 수선의무가 발생하였음.	1 이 사건 주택에 현재 누수 발생이 없고, 임대차 계약 당시 목적물을 확인하면서 달리 벽지 교체를 요구하지 않았으므로 이는 수선의무 면제 특약에 해당함. 2 소음 중 층간소음에 해당하는 옥상소음은 수인 한도 내의 소음이라 판단되며, 벽간 소음은 인정함. 3 낮은 수압과 수량은 기계 부품 교체 시간으로 인한 것이며 수선의무는 이행하였음. 다만 신청인이 이 사건 주택에 계속 거주함에 지속적인 불편이 발생한다면 임대차 기간 중이라도 계약해지에 합의할 의사가 있음.

■ 쟁점

- 임대인의 수선의무가 존재하는지 여부
- 당사자간 수선의무면제특약의 효력

▣ 관련 판례



임대인의 수선의무는 특약에 의하여 이를 면제하거나 임차인의 부담으로 돌릴 수 있으나, 그러한 특약에서 수선의무의 범위를 명시하고 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 그러한 특약에 의하여 임대인의 수선의무를 면하거나 임차인이 그 수선의무를 부담하게 되는 것은 통상 생길 수 있는 파손의 수선 등 소규모의 수선에 한한다 할 것이고, 대파손의 수리, 건물의 주요 구성부분에 대한 대수선, 기본적 설비부분의 교체 등과 같은 대규모의 수선은 이에 포함되지 아니하고 여전히 임대인이 그 수선의무를 부담한다. (대법원 1994. 12. 9. 선고94다34692, 94다34708 판결)

임대차계약에 있어서 임대인은 목적물을 계약 존속 중 그 사용·수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담하는 것이므로(민법 제623조), 목적물에 파손 또는 장애가 생긴 경우 그것이 임차인이 별 비용을 들이지 아니하고도 손쉽게 고칠 수 있을 정도의 사소한 것이어서 임차인의 사용·수익을 방해할 정도의 것이 아니라면 임대인은 수선의무를 부담하지 않지만, 그것을 수선하지 아니하면 임차인이 계약에 의하여 정하여진 목적에 따라 사용·수익할 수 없는 상태로 될 정도의 것이라면, 임대인은 그 수선의무를 부담한다 할 것이고, 이는 자신에게 귀책사유가 있는 임대차 목적물의 훼손의 경우에는 물론 자신에게 귀책사유가 없는 훼손의 경우에도 마찬가지라 할 것이다. (대법원 2010. 4. 29. 선고2009다96984판결)

공사가 당초 예정된 최후의 공정까지 일응 종료되고 그 주요 구조 부분이 약정된 대로 시공되어 사회통념상 일이 완성되었고 다만 그것이 불완전하여 보수를 하여야 할 경우에는 공사가 완성되었으나 목적물에 하자가 있는 것에 지나지 아니한다고 해석함이 상당하다. (대법원 2012. 4. 13. 2011다104482, 104499 판결)

▣ 관련 규정

● 민법 제623조(임대인의 의무)

- 임대인은 목적물을 임차인에게 인도하고 계약존속 중 그 사용, 수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담한다.

● 민법 제624조(임대인의 보존행위, 인용의무)

- 임대인이 임대물의 보존에 필요한 행위를 하는 때에는 임차인은 이를 거절하지 못한다.

조정 결과



임대인이 벽지 교체 비용을 부담하고, 임차인은 소음과 수압 관련 신청을 포기하되, 다만 향후 재발할 가능성을 우려하여 신청인의 요청이 있는 경우에는 임대차기간 중이라도 임대차계약을 종료할 수 있는 것으로 합의함.

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 2022. ○. ○. ○시 ○구 ○로, ○호(이하 '이 사건 주택'이라 한다)에 대하여 체결한 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)에 관하여 다음과 같이 합의한다.
- ✓ 피신청인은, 피신청인의 비용으로 2022. ○. ○.부터 2022. ○. ○.까지 이 사건 주택의 벽지 교체 작업을 진행한다.
- ✓ 신청인은 피신청인이 위 제2항의 벽지 교체 작업을 하는 것을 수인하고 적극 협조한다.
- ✓ 위 제2항에도 불구하고 신청인과 피신청인은 상호 합의에 의해 위 제2항 기재 벽지 교체 기간을 변경할 수 있다.
- ✓ 신청인과 피신청인은, 신청인의 요청이 있는 때에는 이 사건 임대차계약의 기간 만료일인 2023. ○. ○.보다 앞선 날짜에 임대차계약을 종료할 수 있고, 이 경우 임대차 종료일은 당사자 합의로 정한다.
- ✓ 신청인은 나머지 신청을 포기한다.

조정 실익

- ✓ 사안은 벽지, 층간소음·벽간소음, 물 수압·수량 등의 관련된 쟁점이 많은 사례였으며 또한 분쟁 대상이 당장의 사용에 필요한 부분에 대하여 발생하여 신속한 수선의무 이행이 중요한 사례였음
- ✓ 조정절차 진행 중 당사자들은 조정위원회를 통해 협의하여 층간·벽간 소음 관련 방음·방진 시설과 일정한 수압·수량 위한 공사 등을 진행하여 해당 문제는 신속하게 해결될 수 있었으며, 벽지 교체는 임차인의 협조가 필요한 사항이므로 임차인이 별도로 원하는 일정에 맞춰서 임대인이 작업을 진행하는 것으로 합의함으로써 당사자 간 분쟁을 신속하게 해결함.

5 계약 이행 및 내용의 해석에 관한 분쟁

1 임대차계약에 취소 사유가 존재하는지 여부

■ 사실관계

신청인(임차인)은 이 사건 임대차계약 체결 후 이 사건 주택의 실제 전용면적이 이 사건 주택에 관한 피신청인(임대인)의 광고 내용과 다른 점을 알고 피신청인에게 계약을 취소한다는 의사를 표시함으로써 당사자 간 다툼이 발생함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
피신청인(임대인)의 잘못된 광고 및 안내로 인해 신청인(임차인)의 착오가 발생하였으므로 이 사건 계약은 취소되어야 한다고 주장함.	1. 신청인(임차인)에게 면적에 관한 사항을 충실히 설명하였으며 신청인(임차인)은 임대차계약 체결 전에 이 사건 주택을 확인하였다고 주장함. 2. 인터넷 광고 오류는 인정하나 신청인(임차인)도 면적 확인 등의 주의의무를 게을리 하였으므로 신청인의 취소 주장은 부당하다고 주장함.

■ 쟁점

- 임대차계약에 취소 사유가 존재하는지 여부

■ 관련 규정

- 민법 제109조(착오로 인한 의사표시)

① 의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.

② 전항의 의사표시의 취소는 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다.

- 민법 제141조(취소의 효과)

- 취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다.

☛ 관련 판례



[1] 의사표시는 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 법률행위 중요부분의 착오란 표의자가 그러한 착오가 없었더라면 그 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 하고 보통 일반인도 표의자의 처지에 있었더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 한다. 가령 토지의 현황과 경계에 착오가 있어 계약을 체결하기 전에 이를 알았다면 계약의 목적을 달성할 수 없음이 명백하여 계약을 체결하지 않았을 것으로 평가할 수 있을 경우에 계약의 중요부분에 관한 착오가 인정된다.

법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 그 의사표시를 취소할 수 있으나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다. 여기서 '중대한 과실'이란 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 게을리한 것을 의미한다. 토지매매에서 특별한 사정이 없는 한 매수인에게 측량을 하거나 지적도와 대조하는 등의 방법으로 매매목적물이 지적도상의 그것과 정확히 일치하는지 여부를 미리 확인하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다.

[2] 甲이 乙로부터 토지를 매수하는 계약을 체결하면서 '위 토지에 인접한 매실나무 밭 바로 앞부분 약 80평이 포함되고 인접한 도로 부분 약 40평이 포함되지 않는다고 잘못 알고 있었는데, 乙도 甲과 같이 토지의 경계를 잘못 인식하고 있어 매매계약 당시 甲에게 토지의 경계에 대하여 정확한 설명을 하지 않은 사안에서, 甲이 잘못 인식한 부분의 면적이 위 토지면적의 상당한 부분을 차지하므로, 甲은 매매계약의 목적물의 경계에 대하여 착오를 하였고, 그 착오는 중요한 부분에 해당하며, 乙 측의 잘못된 설명으로 甲의 착오가 유발되었으므로 甲의 착오에는 중대한 과실이 있다고 보기 어렵다고 한 사례(대법원 2020. 3. 26. 선고 2019다288232 판결).



조정 결과



임대인이 임차인에게 계약금 2,000,000원 중 1,500,000원을 반환하는 것으로 합의

조정 주문

- ✓ 피신청인은 2022. ○. ○.까지 신청인에게 금1,500,000원을 지급한다.
- ✓ 만일 피신청인이 제1항 기재 돈을 지급하지 아니하면, 피신청인은 신청인에게 위 금원 중 미지급금에 대하여 2022. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 위 제1항의 지급이 완료되면, 신청인과 피신청인은 신청인과 피신청인 사이에 2022. ○. ○. 서울시 ○○구 ○○로 ○, ○호에 대하여 체결된 임대차계약과 관련하여 당사자 간에 더 이상 채권·채무가 없음을 상호 확인한다.

조정 실익

- ✓ 신청인(임차인)은 안내받은 내용과 다른 내용의 임대차계약을 체결하였다면서 계약취소를 희망하였으나 해결이 되지 않아 분쟁조정을 신청하였음.
- ✓ 조정절차 과정에서 신청인과 피신청인이 같은 동네 이웃이고, 분쟁을 빨리 해결하는 데 동의하여 피신청인(임대인)이 기지급된 계약금 중 일부금을 반환하는 것으로 합의가 이루어짐으로써 분쟁이 원만히 해결됨.



6 계약 갱신 및 종료에 관한 분쟁

1 묵시적 갱신된 임대차계약의 해지

■ 사실관계

1. 신청인은 2020. ○. ○. 피신청인과 ○○시 ○○구 소재 주택에 관하여 임대차계약을 체결함.
2. 이 사건 임대차계약은 2022. ○. ○. 묵시적 갱신됨.
3. 신청인이 2023. ○. ○. 피신청인에게 임대차보증금의 증액을 청구하면서 조정을 신청하였고, 조정 절차 진행 중 피신청인이 신청인에게 계약 해지를 통보함.
4. 이에 신청인은 피신청인의 계약 해지 의사는 수용하나, 해지 의사표시가 도달된 후 3개월이 지나야 임대차계약이 종료됨을 주장하며 계약종료일에 대한 조정을 구함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
묵시적 갱신된 임대차계약의 경우 임대인이 임차인으로부터 해지 통지를 받은 날로부터 3개월이 지난 후 해지 효력이 발생하여 그 때로부터 임대차계약이 종료된다고 주장함.	임대차계약의 해지 효력이 발생하는 날보다 이전 날짜에 새로운 주택으로 이사할 예정 이므로 임대차계약을 앞당겨 종료하기를 원함.

■ 쟁점

- 임대차계약의 묵시적 갱신 및 계약 해지

■ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의2(묵시적 갱신의 경우 계약의 해지)

- ① 제6조제1항에 따라 계약이 갱신된 경우 같은 조 제2항에도 불구하고 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지를 통지할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 해지는 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 그 효력이 발생한다.

조정 결과



임차인이 임대인에게 300,000원을 지급하는 조건으로 해지 의사 통지가 도달된 날부터 3개월이 되기 전에 임대차계약을 앞당겨 종료하는 것으로 조정이 성립됨.

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 별지 기재 부동산에 관하여 2020. ○. ○. 양자 간에 체결된 임대차계약을 2023. ○. ○. 종료하기로 합의한다.
- ✓ 피신청인은 2023. ○. ○. 신청인으로부터 보증금 90,000,000원(보증금 100,000,000원에서 기반환한 10,000,000원을 제한 금액)을 반환받음과 동시에 신청인에게 별지 기재 부동산을 인도하기로 한다.
- ✓ 피신청인은 2023. ○. ○. 신청인에게 300,000원을 지급하기로 하되, 만일 이를 지체하는 경우 미지급금에 대하여 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 신청인은 2023. ○. ○. 피신청인으로부터 별지 기재 부동산을 인도받음과 동시에 피신청인에게 보증금 90,000,000원을 반환한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제2 내지 4항에 기재된 사항에 대해 강제집행 할 수 있음을 상호 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 최초 조정 신청 내용은 임대차보증금 증액에 관련된 것이었으나, 조정절차 진행 중 피신청인이 임대차계약 해지 의사를 통지함으로써 임대차계약 해지 관련 조정절차가 진행됨.
- ✓ 임대차계약이 묵시적 갱신된 경우 임차인은 언제든지 해지가 가능하나 해지 의사표시가 임대인에게 도달된 후 3개월이 지나야 해지의 효력이 발생함을 당사자들에게 설명하고 임대차계약 종료 시기를 조율하던 중, 신청인이 피신청인으로부터 300,000원을 지급 받는 조건으로 해지 일자를 피신청인이 원하는 날짜로 정하기로 하는 합의가 도출되어 분쟁이 원만히 해결됨.

2 계약갱신여부 및 임대차계약 종료일 확인

■ 사실관계

1. 임대인과 임차인은 2017. ○. ○. 이 사건 주택에 관하여 임차보증금 400, 000,000원, 임대차 기간 2017. ○. ○.부터 2019. ○. ○.(24개월)까지로 정하여 최초 임대차계약을 체결하였음.
2. 이후 임대인과 임차인은 2019년 ○월경(1차 재계약), 2020년 ○월경 재계약(2차 재계약)을 체결하였고 2021. ○. ○. 2차 재계약과 동일한 조건으로 재계약(이 사건 임대차계약)을 체결하면서 임대차계약 기간만료일은 특정하지 않았음.
3. 임대인은 임차인에게 이 사건 임대차계약의 기간만료일을 이 사건 임대차개시일로부터 2년이 되는 2023. ○. ○. 자에 이 사건 주택을 반환하여 줄 것을 요구하였으나 임차인과 임대차계약의 종료일에 관해 이견이 발생하여 분쟁이 발생하자 이 사건 조정을 신청함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
이 사건 임대차계약은 임차인의 요청에 따라 상호 합의에 의해 갱신된 것이고 다만 기간을 정하지 아니한 것인바 임대차기간은 2년이므로 이 사건 임대차계약의 종료일은 2021. ○. ○.로 부터 2년이 지난 2023. ○. ○. 임.	임대인이 주장하는 2차 재계약 및 이 사건 임대차 계약은 체결된 사실이 없으며, 1차 재계약은 2020. ○. ○. 묵시적으로 갱신되었고, 2022. ○. ○. 재차 묵시적으로 갱신되어 현재에 이르고 있는바 임대차계약의 종료일은 2024. ○. ○. 임.

■ 쟁점

- 이 사건 2차 재계약 및 이 사건 임대차계약의 존부
- 기간을 정하지 아니한 임대차의 임대차기간
- 임차인의 계약갱신요구권 행사 여부

■ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조(계약의 갱신)

- ① 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절의 통지를 하지 아니하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 임차인이 임대차기간이 끝나기 2개월 전까지 통지하지 아니한 경우에도 또한 같다.

- ② 제1항의 경우 임대차의 존속기간은 2년으로 본다.
- ③ 2기(期)의 차임액(借賃額)에 달하도록 연체하거나 그 밖에 임차인으로서의 의무를 현저히 위반한 임차인에 대하여는 제1항을 적용하지 아니한다.
- 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)
 - ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ③ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다. 다만, 차임과 보증금은 제7조의 범위에서 증감할 수 있다.
- 주택임대차보호법 제4조(임대차기간 등)
 - ① 기간을 정하지 아니하거나 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 본다. 다만, 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.
- 주택임대차보호법 제7조(차임증감청구권)
 - ② 제1항에 따른 증액청구는 약정한 차임이나 보증금의 20분의 1의 금액을 초과하지 못한다.

조정 결과



이 사건 임대차계약의 기간만료일은 2023. ○. ○.임을 확인하되, 임차인의 계약갱신요구를 받아들여 월차임을 5% 증액하고 임대차기간을 임차인이 원하는 기간으로 하여 갱신하는 것으로 양 당사자 간 합의

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 이 사건 주택에 대하여 2017. ○. ○. 최초 체결된 후 2019. ○. ○, 2020. ○. ○, 2021. ○. ○. 갱신된 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)에 관하여 다음과 같이 합의한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은, 이 사건 임대차계약의 기간만료일이 2023. ○. ○.임을 상호 확인한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은, 피신청인의 계약갱신요구에 의해 이 사건 임대차계약이 2023. ○. ○. 갱신됨을 상호 확인한다.

- ☑ 신청인과 피신청인은, 위 제3항 기재 갱신되는 임대차계약의 월차임을 이 사건 임대차계약의 월차임 1,400,000원(매월 후불로 지급)에서 70,000원을 증액한 1,470,000원(매월 후불로 지급)으로, 임대차기간을 2023. ○. ○.부터 2023. ○. ○.까지로 한다.
- ☑ 신청인은 2023. ○. ○. 피신청인으로부터 별지 목록 기재 부동산을 인도받음과 동시에 피신청인에게 임차보증금 400,000,000원을 지급한다.
- ☑ 피신청인은 2023. ○. ○. 신청인으로부터 임차보증금 400,000,000원을 지급받음과 동시에 신청인에게 별지 목록 기재 부동산을 인도한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은, 위 제3항 기재 갱신되는 임대차계약의 그 밖의 나머지 계약조건에 대하여 제4항, 제5항, 제6항의 기재내용을 제외하고는 이 사건 임대차계약에서 정한 내용이 그대로 유지됨을 확인한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은, 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제5항 및 제6항에 기재된 사항에 대하여 강제집행을 할 수 있음을 상호 승낙한다.



조정 실익

- ☑ 본 건은 2017년 최초 임대차계약, 2019년 재계약이 체결된 이후의 계약진행상황에 대해 양 당사자의 의견이 달랐고 서로 각자의 의견만을 주장하며 견해 차이가 좁혀지지 않았음.
- ☑ 조정절차 진행 과정에서 당사자들 제출 자료를 통해 2차 재계약이 체결되었던 사실, 임차인이 계약갱신을 요구하였던 사실 등을 상호 확인한 이후 양자가 서로의 사정을 감안하여 분쟁을 원만히 해결하는데 의견을 모아 임대차종료일에 대해서는 임대인의 주장을 인정하였음.
- ☑ 다만 임대차기간을 조율하고 차임을 5% 증액하여 갱신하는 것으로 양자의 이익을 조율함으로써 분쟁이 해결됨.

3 계약갱신 거절사유 존부 및 손해배상의 예정

■ 사실관계

1. 임차인은 2019. 3월경 임대인과 이 사건 아파트에 관하여 채권적 전세계약을 체결함.
2. 전세계약 만료 2개월 전 임차인이 임대인에게 계약갱신요구권을 행사하였으나, 임대인이 실거주를 이유로 계약갱신을 거절함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
임대인이 실거주 주장을 증명할 수 있는 자료를 제시하지 않는 한, 임대인의 실거주 주장만을 믿고 퇴거할 수 없으며, 만약 임대인이 자신에게 이 사건 아파트를 인도받고자 한다면 이사비 20,000,000원을 지급해야함.	임차인이 주장하는 임대인의 실거주에 대한 객관적인 증명자료 요구에 대해서 어디에도 법적 근거가 존재하지 않으며, 자신이 임차인에게 실거주한다고 통지한 이상, 임차인은 전세계약 종료일에 이 사건 아파트를 인도하여야 함.

■ 쟁점

- 임대인이 실거주를 이유로 임차인의 계약갱신요구권 행사에 대한 갱신거절 시, 임대인의 실거주 주장만으로 적법하게 거절한 것으로 볼 수 있는지 여부
- 임대인이 실거주하지 않을 경우를 대비하여 이에 대한 임대인과 임차인 사이의 손해배상에정액 합의가 가능한지 여부

■ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)
 - ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 8. 임대인(임대인의 직계존속·직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우
 - ⑤ 임대인이 제1항제8호(실거주)의 사유로 갱신을 거절하였음에도 불구하고 갱신요구가 거절되지 아니하였더라면 갱신되었을 기간이 만료되기 전에 정당한 사유 없이 제3자에게 목적 주택을 임대한 경우 임대인은 갱신거절로 인하여 임차인이 입은 손해를 배상하여야 한다.

• (참고) 국토교통부·법무부 刊 주택임대차보호법 해설집 31면

- 임대인이 위 주택임대차보호법 규정되어 있는 정당한 사유 없이 제3자에게 임대하는 것 이외에 주택을 제3자에게 매매하거나 공실로 두는 등 실제로는 거주이사 없이 허위로 임차인의 계약갱신요구를 거절한 것으로 판단된 경우에는 임대인은 임차인에게 민법 제750조 일반불법행위책임을 지게 될 수 있음.

• 민법 제398조 (배상액의 예정)

① 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다.

 조정 결과



실거주를 하지 않을 경우 손해배상액 20,000,000원을 지급하기로 합의

 조정 주문

- ✓ 신청인은 2021. 5. ○. 피신청인 △△△, ☆☆☆으로부터 공동하여 금190,000,000원(보증금)을 지급받음과 동시에, 피신청인 △△△, ☆☆☆에게 별지 목록 기재 부동산을 인도한다.
- ✓ 피신청인 △△△, ☆☆☆은 2021. 5. ○. 신청인으로부터 제1항 기재 부동산을 인도받음과 동시에, 신청인에게 공동하여 금190,000,000원(보증금)을 지급한다.
- ✓ 신청인과 피신청인 △△△, ☆☆☆ 사이에 별지 목록 기재 부동산에 관하여 2019. 3. ○. 체결된 전세계약은 주택임대차보호법 제6조의3 제1항제8호의 사유로 갱신되지 아니함을 상호 확인한다. 단, 피신청인 △△△, ☆☆☆이 2019. 5. ○. 부터 2023. 3. ○. 까지 주택임대차보호법 제6조의3제1항제8호 사유가 존재하지 아니하여 신청인이 피신청인 △△△, ☆☆☆에게 손해배상을 청구하는 경우 손해배상액은 금20,000,000원으로 한다.
- ✓ 신청인의 나머지 신청은 포기한다.
- ✓ 신청인과 피신청인 △△△, ☆☆☆은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제1항, 제2항에 기재된 사항에 대하여 강제집행을 할 수 있음을 상호 승낙한다.

조정 실익

- ☑ 임대인의 실거주 주장에 대한 증명책임 및 증명의 정도에 대해서 아직 법리적으로 정립되어있지 않은 점 등을 고려할 때, 조정위원회에서 이에 대한 판단을 하여 어떠한 결론을 내리기보다는 임대인이 실거주를 하지 아니한다는 객관적인 사실이 발생하는 경우 임대인이 임차인에게 손해배상액 20,000,000원을 지급하기로 하는 내용의 손해배상예정액 합의를 하는 것도 당사자 간 분쟁해결의 하나의 방법이라고 판단함.
- ☑ 비록 민법에는 당사자 간 채무불이행에 관해서만 손해배상액 예정에 대해서 규정되어 있지만, 불법행위에도 충분히 준용 가능하다고 판단하였음.
- ☑ 구체적으로는
 - 1) 임차인은 계약갱신요구권을 행사하였음에도 불구하고 전세계약 종료일로부터 2개월 후에 이 사건 아파트를 인도하는 대신
 - ① 향후 전세계약 계약종료일로부터 2년 이내에 임대인의 실거주가 사실이 아닌 경우에는 임차인 으로서는 손해발생액의 증명 없이 금20,000,000원의 금전을 즉시 피신청인에게 청구할 수 있는 점,
 - ② 만일 임대인의 실거주가 사실인 경우에는 추후 예상된 이 사건 아파트에 관한 인도소송에서 임차인의 패소로 인한 신청인이 부담하여야할 법률비용에 대한 위험을 임차인이 직접 부담하지 않아도 된다는 점,
 - 2) 임대인 역시 신청인에게 이 사건 아파트를 조기에 인도받고 추후 주택임대차보호법상의 실거주 요건을 약정한 기간 동안 충족하는 경우에는 피신청인이 신청인에게 별도의 손해배상을 해주지 아니한다는 점 등을 종합하여 볼 때, 양 당사자에게 유·불리하지 않으며 합리적인 조정안임.



7 손해배상에 관한 분쟁

1 실거주 사유로 갱신거절 후 제3자에게 임대

■ 사실관계

1. 신청인(종전 임차인)은 2020. 5.경 신청외인(종전임대인)과 보증금 220,000,000원, 월 차임 400,000원, 임대차기간 2020. 0.경부터 2022. 0.경까지로 하는 임대차계약을 체결하였고, 피신청인(임대인)은 신청외인과 이 사건 주택에 관한 매매계약을 체결한 후 소유권이전등기를 경료함으로써 임대인 지위를 승계함.
2. 신청인이 2022. 2.경 피신청인에게 문자와 유선통화를 통해 피신청인에게 계약갱신을 원한다는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고, 피신청인이 본인 및 직계존속의 실거주를 이유로 이를 거절함에 따라, 당초 계약 만료일보다 앞선 2022. 5.경 계약을 종료하기로 합의함.
3. 이 사건 임대차계약 종료 이후 신청인이 확정일자 부여현황 발급을 통해 피신청인이 2022. 0.경 제3자에게 이 사건 주택을 보증금 40,000,000원, 월 차임 1,800,000원에 임대한 사실을 확인함에 따라 그로 인한 손해배상을 구하고자 본건 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
피신청인이 실거주를 이유로 신청인의 계약 갱신요구권 행사를 거절하였으나, 이 사건 임대차계약 종료 이후 피신청인이 이 사건 주택을 제3자에게 임대한 사실이 있으므로, 주택임대차보호법 제6조의3제5항에 따른 손해배상을 구함.	신청인이 명시적으로 계약갱신요구권을 행사하지 않았고, 계약종료일 전 보증금을 미리 반환하는 등 상당한 보상을 제공하였으며, 제3자에게 임대하게 된 데 정당한 사유가 있었으므로 손해배상책임이 없음.

■ 쟁점

- 주택임대차보호법 제6조의3제5항 손해배상책임

■ 관련 규정

● 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)

- ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 8. 임대인(임대인의 직계존속·직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우
- ⑤ 임대인이 제1항 제8호의 사유로 갱신을 거절하였음에도 불구하고 갱신요구가 거절되지 아니하였더라면 갱신되었을 기간이 만료되기 전에 정당한 사유없이 제3자에게 목적 주택을 임대한 경우 임대인은 갱신거절로 인하여 임차인이 입은 손해를 배상하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 손해배상액은 거절 당시 당사자 간에 손해배상액의 예정에 관한 합의가 이루어지지 않는 한 다음 각 호의 금액 중 큰 금액으로 한다.
 1. 갱신거절 당시 월차임(차임 외에 보증금이 있는 경우에는 그 보증금을 제7조의2 각 호 중 낮은 비율에 따라 월 단위의 차임으로 전환한 금액을 포함한다. 이하 “환산월차임”이라 한다)의 3개월분에 해당하는 금액
 2. 임대인이 제3자에게 임대하여 얻은 환산월차임과 갱신거절 당시 환산월차임 간 차액의 2년분에 해당하는 금액
 3. 제1항제8호의 사유로 인한 갱신거절로 인하여 임차인이 입은 손해액

■ 관련 판례



임차인의 계약갱신요구는 상대방 있는 의사표시이므로 반드시 명시적일 필요는 없고 묵시적으로 표시되어 계약갱신요구 가능기간 내 임대인에게 도달하면 족하다. (서울중앙지방법원 2023. 1. 26. 선고 2022가단6858 판결)

주택임대차보호법 제6조의3제5항 소정 “정당한 사유”는 갱신거절 당시 예측할 수 없던 사정, 예컨대 실거주를 하던 직계존속이 갑자기 사망한 경우, 실거주 중 갑자기 해외 주재원으로 파견되는 경우 등을 의미한다. (서울중앙지방법원 2022. 10. 18. 선고 2022가소1067836 판결)

조정 결과



피신청인(임대인)이 신청인(임차인)에게 주택임대차보호법상 법정 손해배상액보다 감액된 8,490,000원을 2회에 걸쳐 분할 배상하는 것으로 조정이 성립됨.

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 인천 ○○구 ○○동 소재 주택에 관하여 2020. ○○. ○○. 당사자 간에 체결된 임대차계약이 2022. ○. ○○. 종료되었음을 확인한다.
- ✓ 피신청인은 위 제1항 기재 임대차계약과 관련하여 신청인에게 2023. ○. ○.까지 5,000,000원을, 2023. ○. ○.까지 3,490,000원을 각 지급하기로 한다. 만일 피신청인이 이를 지체하는 경우 각 지급일 다음날부터 다 갚는 날까지 미지급금에 대하여 연 8%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 피신청인이 위 제2항 기재 돈의 지급을 완료하면, 신청인과 피신청인은 이 사건 신청원인과 관련하여 향후 서로에 대하여 일체의 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.
- ✓ 피신청인은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제2항에 기재된 사항은 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 사실조사 및 법리 검토 과정에서 신청인이 갹신요구 가능기간 내에 명시적 또는 묵시적으로 계약 갹신요구권을 행사한 점, 상당한 보상에 관한 당사자 간 합의가 없었던 점, 제3자에게 이 사건 주택을 임대하게 된 데 정당한 사유가 없었던 점이 확인되었음.
- ✓ 다만, 제반 사정을 고려하면 피신청인이 더 높은 차임과 보증금을 받기 위해 악의적으로 신청인을 기망한 것은 아니었고, 계약기간 동안 양 당사자가 원만한 관계를 유지해 온 점을 감안하여 법정 손해배상액을 감액하는 방향으로 당사자 간 이견을 조율하였음.
- ✓ 양 당사자가 모두 출석한 조정부회의에서 조정위원의 중재 하에 감액된 손해배상액에 관한 합의가 이루어지게 되어 분쟁을 원만히 해결함.

2 실거주 사유로 갱신거절 후 제3자에게 매도

■ 사실관계

1. 신청인(종전 임차인)은 2020. 1.경 피신청인(임대인)과 보증금 240,000,000원, 임대차기간 2020. 0.경부터 2022. 0.경까지로 하는 임대차계약을 체결함.
2. 신청인이 계약갱신요구 가능기간 내에 피신청인에게 계약갱신을 요구하였으나, 피신청인은 본인 내지 직계가족의 실거주를 이유로 이를 거절함.
3. 이에 신청인은 피신청인과 이 사건 임대차계약을 당초 계약기간만료일보다 앞서 종료하기로 합의하였고, 2021. 0.경 피신청인에게 주택을 인도하고 보증금을 반환받음.
4. 그 후 피신청인이 이 사건 주택을 제3자에게 매도한 사실을 확인하게 된 신청인이 그로 인한 손해배상을 구하고자 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
피신청인이 실거주를 이유로 신청인의 계약갱신 요구권 행사를 거절하였으나, 그 후 실거주하지 아니하고 곧바로 이 사건 주택을 제3자에게 매도하였으므로, 임차권 내지 계약갱신청구권 침해에 따른 손해를 배상하여야 함.	손해배상 의무가 있다는 점은 인정하지만, 손해 배상액에 대하여는 적절한 조율이 필요함.

■ 쟁점

- 민법 제750조 소정 손해배상책임의 발생 및 범위

■ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)

① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 임대인(임대인의 직계존속·직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우

- 민법 제750조(불법행위의 내용)

- 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

☞ 관련 판례



임대인은 주택임대차보호법 제6조의3 제1항 각호에 해당하는 사유가 있어야 임차인의 계약갱신 요구를 거절할 수 있으나, 적법한 근거 없이 갱신거절을 함으로써 임차인이 임차목적물을 사용·수익하지 못하게 하는 것은 임차인의 임차권을 침해하는 불법행위에 해당한다. (수원지방법원안양지원 2022. 11. 11. 선고 2021가단108009 판결)

위와 같은 경우의 통상손해는 '이 사건 임대차계약이 임차인의 갱신요구에 따라 갱신되었을 경우 예상되는 1/20 증액된 보증금과 임차인이 이 사건 임대차계약이 종료될 무렵 이 사건 주택과 유사한 입지조건을 가진 이사 후 주택을 임차하는 데 필요했던 보증금과의 차액에 관한 2년간의 대출이자 상당액'이라 할 것이다. (수원지방법원안양지원 2022. 11. 11. 선고 2021가단108009 판결)

한편, 위와 같은 경우의 통상손해를 ❶ 중개수수료 및 이사비와 ❷ 임차인이 신규 임대차계약을 체결한 것에 대해 민사소송법 제202조의 2에 따라 산정한 손해액으로 계산한 하급심 판례도 있다. (서울중앙지방법원 2022. 12. 14. 선고 2022가단5113218판결)



조정 결과



피신청인(임대인)이 신청인(임차인)에게 손해배상으로 2,000,000원을 지급하는 것으로 조정이 성립됨.



조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 ○○시 ○○구 소재 주택에 관하여 2020. ○. ○. 양 당사자 간 체결된 임대차계약과 관련하여 다음과 같이 합의한다.
- ☑ 피신청인은 신청인에게 2023. ○. ○.까지 2,000,000원을 지급한다. 만일 이를 지체하는 경우 미지급금에 대하여 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ☑ 피신청인이 위 제2항 기재 돈을 모두 지급하면, 신청인과 피신청인은 이 사건 신청원인과 관련하여 향후 일체의 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.
- ☑ 피신청인은 주택임대차보호법 제26조제4항에 따라 위 제2항에 기재된 사항은 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.



조정 실익

- ✓ 실거주를 이유로 갱신을 거절한 후 주택을 제3자에게 매도한 경우에는 주택임대차보호법 제6조의3 제5항 손해배상책임은 인정되지 않지만, 민법 제750조 불법행위에 기한 손해배상책임은 인정될 것으로 판단되어 손해배상액에 대한 조정 절차를 진행함.
- ✓ 신청인이 지출한 중개수수료 및 이사비를 상한으로 하여 신청인 측에서 제시한 손해배상액 2,000,000원을 피신청인이 받아들여 분쟁이 원만히 해결됨.

3 원상회복의무의 존부 및 그 범위

사실관계

1. 임대인들과 임차인(전대인)은 2020년 3월경 이 사건 주택에 관하여 전차인을 입주자로 정하여 임대차계약을 체결하고, 전차인으로 하여금 보증금 중 일부를 부담하게 한 뒤 이 사건 주택에 거주하도록 하였음.
2. 이 사건 계약은 한 차례 묵시적으로 갱신된 후, 당사자들 간의 합의에 의하여 2023년 5월경 종료되었음.
3. 임대인들과 임차인은 임차보증금 반환에 있어 전차인이 부담한 보증금은 임대인들이 전차인에게 직접 지급하기로 약정하였음.
4. 임대인들이 전차인에게 직접 지급하기로 한 보증금 반환에 있어 원상회복비용을 공제하고자 하여 임대인들과 전차인 사이에 원상회복 범위 및 비용에 관하여 분쟁이 발생함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(전차인) 의견
피신청인의 부주의로 주택의 많은 부분이 손상되었고, 다른 부분들은 합의할 여지가 있지만 2년 전 새로 한 벽지와 장판은 훼손되어 전부 교체해야 하므로 피신청인이 벽지 및 장판 교체 비용 2,200,000원 전부를 부담하여야 함.	신청인들이 주장하는 항목 대부분이 통상적인 손모 수준에 불과하며, 원상회복책임이 일부 인정되더라도 그 액수가 과장되어 있어 전부 수용하기는 어려움.

▣ 쟁점

- 원상회복의무의 존부 및 그 범위

▣ 관련 규정

- 민법 제615조 (차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.
- 민법 제654조 (준용규정)
 - 제610조제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.

▣ 관련 판례



임차인은 임대차계약이 종료한 경우에는 임차목적물을 원상에 회복하여 임대인에게 반환할 의무가 있는데, 원상으로 회복한다고 함은 사회통념상 통상적인 방법으로 사용·수익을 하여 그렇게 될 것인 상태라면 사용을 개시할 당시의 상태보다 나빠지더라도 그대로 반환하면 무방하다는 것으로, 임차인이 통상적인 사용을 한 후에 생기는 임차목적물의 상태 악화나 가치의 감소를 의미하는 통상의 손모(損耗)에 관하여는 임차인의 귀책사유가 없으므로 그 원상회복비용은 채권법의 일반원칙에 비추어 특약이 없는 한 임대인이 부담한다고 해야 한다. 즉, 임대차계약은 임차인에 의한 임차목적물의 사용과 그 대가로서 임료의 지급을 내용으로 하는 것이고, 임차목적물의 손모의 발생은 임대차라고 하는 계약의 본질상 당연히 예정되어 있다. 이와 같은 이유로 건물의 임대차에서는 임차인이 사회통념상 통상적으로 사용한 경우에 생기는 임차목적물의 상태가 나빠지거나 또는 가치 감소를 의미하는 통상적인 손모에 관한 투하자본의 감가는 일반적으로 임대인이 감가상각비나 수선비 등의 필요경비 상당을 임료에 포함시켜 이를 지급받음으로써 회수하고 있다. 따라서 건물의 임차인에게 건물임대차에서 생기는 통상의 손모에 관해 원상회복의무를 부담시키는 것은 임차인에게 예상하지 않은 특별한 부담을 지우는 것이 되므로 임차인에게 그와 같은 원상회복의무를 부담시키기 위해서는 적어도 임차인이 원상회복을 위해 그 보수비용을 부담하게 되는 손모의 범위가 임대차계약서의 조항 자체에서 구체적으로 명시되어 있거나 그렇지 아니하고 임대차계약서에서 분명하지 않은 경우에는 임대인이 말로써 임차인에게 설명하여 임차인이 그 취지를 분명하게 인식하고 그것을 합의의 내용으로 하였다고 인정되는 등 그와 같은 취지의 특약이 명확하게 합의되어 있어야 할 필요가 있다고 해석함이 상당하다. (서울중앙지법 2007. 5. 31. 선고 2005가합100279판결)

조정 결과



전차인이 도배 및 장판비용의 일부를 부담하는 것으로 합의

조정 주문

- ✓ 신청인들과 피신청인은, 2020. ○. ○. ○○시 ○○로 ○○번길, ○층(이하 ‘이 사건 주택’ 이라 한다)에 대하여 신청인들을 임대인으로, 조정 외 ○○을 임차인으로, 피신청인을 입주자로 하여 체결한 임대차계약(이하 ‘이 사건 임대차계약’ 이라 한다)에 관하여 다음과 같이 합의한다.
- ✓ 피신청인은 신청인들에게 이 사건 임대차계약에 기한 원상회복비용으로 750,000원을 부담한다.
- ✓ 신청인들은 공동하여 2023. ○. ○.까지 피신청인에게 2,417,259원(미반환 임차보증금 3,300,000원에서 위 제2항 기재 원상회복비용 750,000원과 미납 차임 73,326원 및 미납 수도세 59,415원을 공제한 금액임)을 지급한다. 만일 이를 지체하는 경우 신청인들은 공동하여 피신청인에게 위 돈 중 미지급한 돈에 대하여 2023. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 위 제3항의 이행이 완료되면, 신청인들과 피신청인은 이 사건 임대차계약과 관련하여 상호 간에 더 이상 채권·채무가 없음을 확인한다.
- ✓ 신청인들은 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제3항에 기재된 사항에 대하여 강제집행할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 본건은 신청인들과 피신청인 간에 서로 감정이 상한 상태에서 임대차계약이 해지된 후 조정절차가 개시된 사안으로 원상회복의 범위 및 비용에 관하여 의견 차이가 커 합의를 도출하기가 쉽지 않았음.
- ✓ 그러나 조정절차 진행과정에서 현장조사 실시, 담당 조사관, 심사관을 통한 소통 등을 통해 당사자들 사이의 이견이 좁혀졌고 분쟁을 원만히 해결하는 데 의견을 모아 원상회복에 필요한 비용 중 일부를 피신청인이 부담하는 것으로 당사자 간에 합의가 성립되어 분쟁이 해결됨.

8 중개사 보수 등에 관한 분쟁

1 중개보수 부담 주체

사실관계

1. 임차인은 2019. O. O. 임대인과 이 사건 주택에 관하여 임대차기간 2019. O. O.부터 2021. O. O.(24개월)까지로 하는 임대차계약을 체결하였음.
2. 임차인과 임대인은 2021. O. O. 임차인의 계약갱신요구에 의해 이 사건 임대차계약을 갱신하되, 임대차기간을 2021. O. O.부터 2023. O. O.까지로 정함.
3. 이후 임차인은 이 사건 갱신된 임대차계약의 임대차기간 중인 2022. O. O.에 임대인에게 2022. O. O. 이사하겠다는 취지로 계약해지를 통지하여 그 무렵 임대인에게 도달하였고 임대인은 이에 동의의 의사를 표시함.
4. 같은 날 임대인은 임차인에게 이 사건 주택에 관한 임대인과 신규 임차인 사이의 임대차계약에 따른 중개보수는 임차인이 부담해야 함을 통지하였고 임차인은 이에 대해 현 보증금에 대해서만 지불하면 되냐고 질의함.
5. 이후 임대인은 2022. O. O. 이 사건 주택에 관하여 조정 외 제3자와 새로이 임대차계약을 체결하였고 임차인은 2022. O. O. 임대인에게 이 사건 주택을 인도하기로 함.
6. 임대인은 2022. O. O. 임차인에게 사전에 합의된대로 중개보수를 부담할 것을 통지함.
7. 이에 임차인은 임대인과 새로운 임차인 사이의 임대차계약에 따른 중개보수 부담 주체에 대한 확인을 구하고자 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
1. 공인중개사법에 중개보수 부담 주체와 관련한 아무런 규정이 없으므로 이 사건 갱신된 임대차 계약의 임대차 기간 중 해지통보 후 3개월 경과든 아니든 기간과 상관없이 임대인이 중개보수를 지급하여야 함. 2. 임차인의 중개보수 부담 여부에 관한 의사표시는 법률의 부지를 이유로 한 것이므로 임차인과 임대인 사이에 중개보수 부담에 관한 합의가 성립되었다 볼 수 없음.	이 사건 갱신된 임대차계약의 해지는 이 사건 갱신된 임대차계약의 해지 통보 후 3개월이 도과하지 않은 상태에서의 이루어진 것이므로 중개보수는 임차인과 임대인이 협의하여 정하여야 하는데, 임차인이 중개보수를 부담하는 것으로 당사자 간 합의하였으므로 임차인이 부담하여야 함.

▣ 쟁점

- 이 사건 임대차계약이 합의해지된 것인지, 해지권 행사에 따라 해지된 것인지 여부 및 그에 따른 중개보수 부담 주체
- 임차인과 임대인 간 중개보수 부담 합의 성부

▣ 관련 규정

- 주택임대차보호법 제6조의2(묵시적 갱신의 경우 계약의 해지)
 - ① 제6조제1항에 따라 계약이 갱신된 경우 같은 조 제2항에도 불구하고 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지(契約解止)를 통지할 수 있다.
 - ② 제1항에 따른 해지는 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 그 효력이 발생한다.
- 주택임대차보호법 제6조의3(계약갱신 요구 등)
 - ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다.
 - ② 임차인은 제1항에 따른 계약갱신요구권을 1회에 한하여 행사할 수 있다. 이 경우 갱신되는 임대차의 존속기간은 2년으로 본다.
 - ③ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다. 다만, 차임과 보증금은 제7조의 범위에서 증감할 수 있다.
 - ④ 제1항에 따라 갱신되는 임대차의 해지에 관하여는 제6조의2를 준용한다.
- 민법 제109조(착오로 인한 의사표시)
 - ① 의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.
- 공인중개사법 제32조(중개보수 등)
 - ① 개업공인중개사는 중개업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받는다.

☛ 관련 판례



계약이 성립하기 위해서는 당사자 사이에 계약의 내용에 관한 의사의 합치가 있어야 한다. 이러한 의사의 합치는 계약의 내용을 이루는 모든 사항에 관하여 있어야 하는 것은 아니고, 본질적 사항이나 중요 사항에 관하여 구체적으로 의사가 합치되거나 적어도 장래 구체적으로 특정할 수 있는 기준과 방법 등에 관한 합의가 있으면 충분하다. 한편 당사자가 의사의 합치가 이루어져야 한다고 표시한 사항에 대하여 합의가 이루어지지 않은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 계약은 성립하지 않은 것으로 보는 것이 타당하다. (대법원 2017. 5. 30. 선고, 2015다34437 판결)

임대인이 신규 임차인과 임대차계약을 맺으면서 지출한 중개료는 기존 임차인이 부담하기로 하는 특별한 약정이 없는 한 기존 임차인이 부담할 성질의 것이 아니므로 이를 공제한 것은 잘못된 것이다. 임차인이 임대차기간 종료 전에 퇴거하더라도 어차피 임대인은 임대차계약이 정상 종료된 경우 신규 임차인과의 계약 체결 위해 중개료 지출해야 할 것이니 중도퇴거를 사유로 중개료를 임차인이 부담한다고 볼 수 없다. (서울중앙지방법원, 1998. 7. 1. 선고 97나 55316 판결)

의사표시는 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 법률행위 중요부분의 착오란 표의자가 그러한 착오가 없었더라면 그 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 하고 보통 일반인도 표의자의 처지에 있었더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 한다. (대법원 2019다288232, 2020. 3. 26. 판결)

동기의 착오가 법률행위의 내용의 중요 부분의 착오에 해당함을 이유로 표의자가 법률행위를 취소하려면 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의 해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되면 충분하고 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어질 필요는 없지만, 그 법률행위의 내용의 착오는 보통 일반인이 표의자의 입장에 섰더라면 그와 같은 의사표시를 하지 아니하였으리라고 여겨질 정도로 그 착오가 중요한 부분에 관한 것이어야 한다. (대법원 97다26210, 1997. 9. 30. 판결)

조정 결과



임대인이 부담한 중개보수 중 1/2을 임차인이 지급하는 것으로 조정안을 제시하였고 당사자 모두 조정안을 수락하여 동일 내용으로 합의가 성립함.

조정 주문

- ✓ 신청인은 2022. ○. ○.까지 피신청인에게 금742,000원{피신청인과 조정 외 제3자 사이에 체결한 임대차계약에 따른 중개보수(부가세 포함) 1,485,000원의 1/2에 해당하는 금액임}을 지급한다.
- ✓ 신청인이 제1항 기재 돈을 지급하지 아니하면, 신청인은 피신청인에게 위 돈 중 미지급한 돈에 대하여 2022. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율에 해당하는 금원을 가산하여 지급한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은 위 제1항의 이행이 완료되면, 피신청인과 2022. ○. ○. 조정 외 ○○○ 사이에 ○○시 ○○구 ○○동 100, ○○아파트 ○동 ○호에 대하여 체결된 임대차계약에 따른 중개보수와 관련하여 당사자 사이에 더 이상의 채권·채무 관계가 없음을 확인한다.
- ✓ 신청인은 주택임대차보호법 제26조제4항에 따라 제1항, 제2항에 기재된 사항에 대하여 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 본건은 검토 결과 당사자 간에 중개보수 부담에 대한 합의가 있었던 것으로 판단될 여지가 있으나 이 사건 갱신된 임대차계약은 임차인인 신청인이 언제든지 해지할 수 있는 계약이고 해지통보후 3개월이 경과하면 임대차가 종료되며 이 경우에는 임대인이 중개보수를 부담하여야 하는데, 해지권 행사에 따른 임대차종료일인 2022. ○. ○.보다 불과 1개월 전인 2022. ○. ○.으로 이 사건 임대차종료일이 정하여진 점, 즉 중개보수가 1개월 뒤에 임대인이 전액 부담하여야 할 금액인 점, 조정절차 과정에서 임차인과 임대인이 각각 부담할 의사를 표시한 액수 등을 고려하여 조정안을 제시하였고, 당사자 모두 조정안을 수락함으로써 분쟁이 원만히 해결됨.

2023

주택·상가건물

임대차분쟁 조정사례집

간편!

신속!

튼튼!

저렴!



V.

상가건물
임대차
분쟁조정사례



제5장

상가건물 임대차분쟁조정사례



1 차임 또는 보증금의 증감에 관한 분쟁

1 차임 또는 보증금 증액

■ 사실관계

1. 신청인과 피신청인은 2017년 상가건물에 대하여 최초 임대차계약 이후 계약을 갱신하여 왔음.
2. 묵시적 갱신 기간 만료일이 다가오자 피신청인이 계약갱신조건으로 인건비 및 기타 관리비의 인상으로 인한 경제적 상황을 반영하여 차임 5% 증액을 요청하였는데 신청인은 영업상 어려움을 이유로 보증금 및 차임의 감액을 요구하면서 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
경기 악화로 영업이 어려우므로 보증금 및 차임의 감액을 원함.	임차인과 임대차계약을 갱신하려면 현재의 월 차임을 5% 인상하여야 함.

■ 쟁점

- 계약갱신에 따른 차임 등의 증감 범위

■ 관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약 갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다.
- ④ 임대인이 제1항의 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 이 경우에 임대차의 존속기간은 1년으로 본다.

● 상가건물 임대차보호법 제11조(차임 등의 증감청구권)

- ① 차임 또는 보증금이 임대건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다. 그러나 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다.

● 상가건물 임대차보호법 시행령 제4조(차임 등 증액청구의 기준)

- 법 제11조제1항의 규정에 의한 차임 또는 보증금의 증액 청구는 청구 당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5의 금액을 초과하지 못한다.

조정 결과



상가건물 임대차계약을 1년 갱신하되, 월차임을 약 3% 정도 증액하는 것으로 합의함.

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 차임 금1,650,000원, 임대차기간 2023. ○. ○.부터 2024. ○. ○.까지로 하여(보증금 등 나머지 조건은 기존 임대차계약의 조건과 동일함) 위 임대차 목적물에 관한 임대차계약을 갱신한다.
- ✓ 조정비용은 각자 부담한다.

조정 실익

- ✓ 상가건물 임대차의 경우 임차인의 계약갱신요구권 행사에 따른 임대차 존속기간은 1년이어서 곧 기간만료가 도래하는 점, 상가건물 임대차보호법 시행령 제4조의 차임증액청구 기준(5%)은 차임 등 증액의 상한을 의미하는 것이므로 양 당사자가 차임의 5% 내에서 증액 범위를 합의할 수 있는 점, 해당 상가건물의 인근 지역 차임과 비교할 때 현재의 월차임이 낮다고 볼 수 없으며, 경기 악화 등을 이유로 한 임차인의 주장도 합리적 이유가 있다고 보이는 점을 설명하여, 당사자 간에 합의가 이루어져 분쟁이 원만하게 해결됨.

2 보증금 또는 상가건물의 반환에 관한 분쟁

1 계약 해지에 따른 상가건물 인도 의무

☞ 사실관계

피신청인(임차인)이 총 8기분에 달하는 차임을 연체하여 신청인(임대인)은 이를 사유로 계약을 해지하고 이 사건 상가건물의 반환을 요구하였으나 임차인이 응하지 않아 당사자 간 다툼이 발생함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
신청인(임차인)의 차임 연체액이 8기의 차임액에 달하는 이유로 이 사건 임대차계약을 해지하였고 이에 신청인은 이 사건 상가건물을 반환하여야 한다고 주장함.	코로나로 인해 경영이 악화되어 차임을 납부하지 못하였고 차임연체액이 3기를 넘어 권리금을 주장할 수 없음은 알고 있지만 임대차기간 중 본인이 이 사건 상가건물을 리모델링하여 상가의 가치가 상승했기 때문에 투자 금액 중 일부를 권리금으로 회수하고 퇴거하여야 한다고 주장함.

☞ 쟁점

- 계약해지로 인한 건물인도 의무 성부
- 권리금 회수 방해로 인한 손해배상청구권, 유익비상환청구권 성부

☞ 관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조의8(차임연체와 해지)
 - 임차인이 차임연체액이 3기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.
- 상가건물 임대차보호법 제10조의4(권리금 회수기회 보호 등)
 - ① 임대인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 아니된다. 다만, 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

◦ 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 임차인이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우

◦ 민법 제626조(임차인의 상환청구권)

- ② 임차인이 유익비를 지출한 경우에는 임대인은 임대차 종료시에 그 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 임차인의 지출한 금액이나 그 증가액을 상환하여야 한다. 이 경우에 법원은 임대인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

 조정 결과



임차인이 상가건물을 반환하고 임대인이 일정 금원을 지급하는 것으로 합의

 조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은 별지 목록 기재 부동산에 대하여 2014. ○. ○. 최초계약을 체결한 후 2016. ○. ○. 보증금을 150,000,000원, 차임을 13,400,000원으로 변경한 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)에 관하여 다음과 같이 합의한다.
- ✓ 신청인들과 피신청인은 신청인들이 공동하여 피신청인에게 합의금 40,000,000원을 지급하되, 그 중 30,000,000원은 2021. ○. ○.에 지급한 사실을 확인한다.
- ✓ 신청인들은 2022. ○. ○. 피신청인으로부터 별지 목록 기재 부동산 중 1층 000㎡, 2층 000㎡를 인도받음과 동시에 공동하여 피신청인에게 금10,000,000원(위 제2항 기재 합의금 40,000,000원 중 미지급한 나머지 금액임. 단, 2022. ○. ○.자 기준 별지 목록 기재 부동산에 대하여 발생한 전기세, 수도세, 엘리베이터 사용 요금 중 미정산 금액을 공제함. 만일 제6항 기재 차임이 미지급된 경우 미지급 차임도 공제함)을 지급한다.
- ✓ 피신청인은 2022. ○. ○. 신청인들로부터 위 제3항 기재 나머지 합의금 10,000,000원(단, 2022. ○. ○.자 기준 별지 목록 기재 부동산에 대하여 발생한 전기세, 수도세, 엘리베이터 사용 요금 중 미정산 금액을 공제함. 만일 제6항 기재 차임이 미지급된 경우 미지급 차임도 공제함)을 지급받음과 동시에 신청인들에게 별지 목록 기재 부동산 중 1층 000㎡, 2층 000㎡를 인도한다.

- ☑ 피신청인은 2022. ○. ○.까지 별지 목록 기재 부동산 중 3층 ○○○㎡, 4층 ○○○㎡(제4항에서 인도하지 아니한 나머지 별지 목록 기재 부동산 부분)를 신청인들에게 인도한다.
- ☑ 신청인들과 피신청인은 상가건물임대차보호법 제21조에서 준용하는 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제3항, 제4항, 제5항에 기재된 사항에 대하여 강제집행 할 수 있음을 상호 승낙한다.



조정 실익

- ☑ 조정절차 과정에서 임대인이 일정금액을 지급하더라도 빠른 시일 내 이 사건 상가건물을 인도받기를 위하여 임대인이 원하는 날짜에 임차인이 상가건물을 반환하고 임대인이 일정금액을 지급하는 것으로 합의되어 분쟁이 원만히 해결됨.

2 보증금 반환 의무 및 원상회복비용 청구

■ 사실관계

1. 신청인은 2018. ○. 경 피신청인 소유의 상가건물에 관하여 임대차계약을 체결함.
2. 신청인은 임대차계약 종료 후 피신청인에게 보증금 5,000,000원 중 연체한 차임 4개월치를 공제한 2,800,000원의 반환을 요청하였으나 피신청인은 파손된 타일, 벽 수리 비용 등 원상회복비용으로 5,000,000원 이상의 비용 지출이 예상되고 있어 반환할 보증금은 없고 오히려 손해배상을 받아야 한다고 주장함.
3. 이에 신청인이 임대차보증금에서 공제될 채무를 확정하기 위해 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
연체된 차임이나 공과금을 보증금에서 공제하는 것은 인정할 수 있으나, 원상회복비용에 대해서는 통상적인 사용에 따른 마모에 불과하여 인정할 수 없으므로 2,800,000원을 반환받아야 함.	바닥타일이 부서지고, 전기공사 등으로 인해 벽이 파손되는 등의 임대목적물 훼손은 통상적인 마모라고 볼 수 없고, 그에 따른 원상회복비용은 임차인이 부담해야 하므로 반환해줄 보증금이 없음.

☛ 쟁점

- 임대차보증금에서 공제되는 채무
- 임차인의 원상회복의무

☛ 관련 규정

- 민법 제654조(준용규정)
 - 제610조제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.
- 민법 제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.

☛ 관련 판례



임차인은 선량한 관리자의 주의를 다하여 임대차 목적물을 보존하고, 임대차가 종료하면 임대차 목적물을 원상에 회복하여 반환할 의무를 부담한다. 채무자가 채무의 내용에 따른 이행을 하지 않은 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있고, 다만 채무자가 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 되었다는 점을 증명한 때에는 책임을 지지 않는다. (대법원 2019. 4. 11. 선고 2018다2913437판결)

임대차가 종료한 경우 임차인이 반환할 임대차 목적물이 훼손되었음을 이유로 임대인이 임차인의 목적물 반환의무 불이행에 따른 손해배상을 구하는 경우에, 임차인은 불이행이 자기가 책임질 수 없는 사유로 발생한 것이라는 증명을 다하지 못하면 목적물 반환의무의 불이행에 따른 손해를 배상할 책임을 지고, 훼손의 구체적인 발생 원인이 밝혀지지 않은 때에도 마찬가지다. (대법원 2010. 4. 29. 선고 2009다96984판결)

임대차계약에 있어 임대차보증금은 임대차계약과 관련하여 발생하는 임료 상당의 부당이득반환 채권 및 손해배상채권 등을 담보하는 것이므로, 임대인으로서 임대차보증금에서 위와 같은 피담보채무를 공제한 나머지만을 임차인에게 반환할 의무가 있는데, 임대차보증금에 의하여 담보되는 부당이득반환채권 및 손해배상채권의 발생에 관한 주장·증명책임은 임대인이 부담하는 것이다. (대법원 1995. 7. 25. 선고 95다14664 판결)

조정 결과



임대차보증금에서 공제될 채무를 6개월치 연체 차임 330만원, 원상회복 관련 손해배상채무 120만원 합계 450만원으로 확정하고, 피신청인(임대인)이 공제하고 남은 보증금 50만원을 신청인(임차인)에게 지급하는 것으로 조정이 성립됨.

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인 사이에 ○○시 ○○구 소재 상가건물에 관하여 당사자 간에 체결된 임대차계약과 관련하여 다음과 같이 합의한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은 위 제1항 기재 임대차계약이 2023. 0. 0. 기간 만료로 종료되었음을 확인한다.
- ✓ 피신청인은 2023. 0. 0. 까지 신청인에게 500,000원을 지급한다. 만약 피신청인이 이를 이행하지 아니하는 경우 다음날부터 다 갚는 날까지 미지급금에 대하여 연 5%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 피신청인이 위 제3항 기재 돈의 지급을 완료하면, 신청인과 피신청인은 이 사건 관련하여 향후 서로에 대하여 일체의 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.
- ✓ 피신청인은 상가건물임대차보호법 제21조 및 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제3항에 기재된 사항은 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ✓ 사실관계 및 양 당사자의 주장 등을 종합적으로 검토한 결과, 신청인이 미납한 차임이 4개월이 아닌 6개월치 330만원으로 확인되었고 신청인도 이를 인정하였으나, 원상회복 관련 손해배상액에 대한 의견 차이가 커서 합의에 어려움이 있었음.
- ✓ 그러나 조정부 회의에서 바닥 타일 깨어진 부분, 벽면 타공 흔적 등은 통상적인 마모로 보기 어려워 신청인에게 손해배상책임을 인정하되 손해배상액의 범위는 감가상각 등을 고려하여 피신청인이 제출한 견적의 약 40%인 120만원 상당이 적절할 것으로 판단하여 조정안을 제시하였고, 당사자들이 조정안을 모두 수락함으로써 분쟁이 원만히 해결됨.

3 보증금반환의무 및 원상회복의무의 성부 및 범위

■ 사실관계

1. 임차인은 임대인과 보증금 2,000만원, 월차임 75만원, 임대차기간을 2년으로 정하여 상가건물 임대차계약을 체결하고 음식점을 운영함.
2. 한편, 임대차 계약은 기간만료로 종료(임차인은 계약 만료 전 영업을 중단)되었으나, 양 당사자 간에 원상회복 문제가 발생하여 임대인은 원상복구 비용 등을 공제 한 후 보증금 일부를 임차인에게 반환하였음.
3. 이에 임차인은 보증금 일부반환(임대차 종료 후 원상복구기간 동안의 3개월치 차임 공제)은 부당하다고 주장하며, 이를 반환받고자 조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
임대차 기간 종료 후 원상복구기간동안 월세를 보증금에서 공제하는 것은 부당함.	임차인의 원상복구가 늦어진 기간 동안의 월차임을 공제한 것이며, 임차인이 원상복구를 제대로 이행하지 않아 발생한 손해이므로 이를 배상받고자 함.

■ 쟁점

- 임대인의 임대차계약 종료 이후 원상복구 기간 동안의 월차임을 보증금에서 공제할 수 있는지 여부
- 임차인의 원상복구 의무 및 범위

■ 관련 규정

- 민법 제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.
- 민법 제654조(준용규정)
 - 제610조제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.
- 민법 제741조(부당이득의 내용)
 - 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.

☛ 관련 판례



법률상 원인 없이 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 이익을 반환하여야 한다(민법 제741조), 여기에서 이익이라 함은 실질적인 이익을 의미하므로, 임대차계약관계가 소멸된 이후에 임차인이 임차건물 부분을 계속 점유하기는 하였으나 이를 본래의 임대차계약상의 목적에 따라 사용·수익하지 아니하여 실질적인 이익을 얻은 바 없는 경우에는, 그로 인하여 임대인에게 손해가 발생하였다고 하더라도 임차인의 부당이득반환의무는 성립하지 않는다. 이는 임차인의 사정으로 인하여 임차건물 부분을 사용·수익하지 못하였거나 임차인이 자신의 시설물을 반출하지 않았다고 하더라도 마찬가지이다. (대법원 1998. 7. 10. 선고 98다8554 판결)

임차인은 임대차계약이 종료한 경우에는 임차목적물을 원상에 회복하여 임대인에게 반환할 의무가 있는데, 원상으로 회복한다고 함은 사회통념상 통상적인 방법으로 사용·수익을 하여 그렇게 될 것인 상태라면 사용을 개시할 당시의 상태보다 나빠지더라도 그대로 반환하면 무방하다는 것으로, 임차인이 통상적인 사용을 한 후에 생기는 임차목적물의 상태 악화나 가치의 감소를 의미하는 통상의 손모(損耗)에 관하여는 임차인의 귀책사유가 없으므로 그 원상회복비용은 채권법의 일반원칙에 비추어 특약이 없는 한 임대인이 부담한다고 해야 한다. (서울중앙지법 2007. 5. 31. 선고, 2005가합100279, 2006가합62053 판결)



조정 결과



임차인은 연장월세 반환청구를 하지 않고, 임대인은 별도의 원상회복비용 청구를 하지 않기로 합의

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 이 사건 건물에 관하여 체결한 임대차계약이 2021. 5. 31. 기간만료로 종료되었음을 확인한다.
- ☑ 신청인은 피신청인이 임차보증금에서 공제한 연장 월세 2,250,000원을 반환청구하지 않기로 하고, 피신청인은 신청인에게 추가적인 원상회복비용을 청구하지 않기로 상호 합의한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은 이 사건 신청원인과 원상회복과 관련하여 향후 서로에 대하여 일체의 재판상, 재판 외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.

조정 실익

- ☑ 신청인이 임대차 종료 후 이 사건 상가건물을 음식점을 용도로 사용·수익하지 아니하여 실질적인 이득을 얻은 바가 없음에도 피신청인이 연장월세를 보증금에서 공제한 것은 부당하였음.
- ☑ 그러나 현장조사결과 신청인이 원상복구 의무를 다하지 않았고 그 금액이 피신청인이 보증금에서 공제한 금액보다 컸던 사건으로, 피신청인은 분쟁의 빠른 해결을 원하고, 신청인이 연장월세 반환청구만 하지 않는다면 추가 원상복구 비용을 청구하지 않겠다고 하였음.
- ☑ 조정절차를 통해 양 당사자를 설득하여, 신청인은 연장월세 반환청구를 하지 않기로 하고, 피신청인은 별도로 원상회복 비용을 청구하지 않기로 합의를 이끌어냄.



3 권리금에 관한 분쟁

1 권리금 회수 방해로 인한 손해배상청구 ①

☛ 사실관계

1. 임차인과 임대인은 이 사건 임대차계약을 체결 후 묵시적 갱신으로 계약을 유지하여 왔으나 임대인이 직접 상가운영을 이유로 계약갱신을 거절함.
2. 이후 임차인은 권리금을 회수하고자 임대인에게 신규 임차인을 주선하려고 하였으나 거절당하였고 이를 이유로 임대인에게 권리금 회수 방해로 인한 손해배상을 청구함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
임대인은 본인이 직접 상가를 운영한다는 이유로 계약갱신을 거절한 후 신규 임차인을 주선해도 거절하고 있음. 따라서 임대인은 권리금 회수 방해로 인한 손해배상을 해야 함.	임차인은 원상회복도 제대로 마무리하지 않고 퇴거했으며 이 사건 임대차계약에 권리금 규정이 적용되는지 의문임. 권리금 규정이 적용된다 하여도 이 사건 상가는 현재 전혀 권리금이 인정되지 않은 상권이기 때문에 임차인의 주장은 부당함.

☛ 쟁점

- 임대인이 임차인의 권리금 회수 기회를 방해하였는지 여부
- 임차인의 원상회복의무가 인정되는지 여부 및 원상회복의 범위

☛ 관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조의4(권리금 회수기회 보호 등)

- ① 임대인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받은 것을 방해하여서는 아니 된다.
4. 그 밖에 정당한 사유 없이 임대인이 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절하는 행위

③ 임대인이 제1항을 위반하여 임차인에게 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 이 경우 그 손해배상액은 신규임차인이 임차인에게 지급하기로 한 권리금과 임대차 종료 당시의 권리금 중 낮은 금액을 넘지 못한다.

● 민법 제615조 (차주의 원상회복의무와 철거권)

- 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.

● 민법 제654조 (준용규정)

- 제610조 제1항, 제615조 내비 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.

☞ 관련 판례



상가 임차인인 甲이 임대차기간 만료 전 임대인인 乙에게 甲이 주선하는 신규 임차인과 임대차계약을 체결하여 줄 것을 요청하였으나, 乙이 상가를 인도받은 후 직접 사용할 계획이라고 답변하였고, 이에 甲이 임대차기간 만료일에 乙에게 상가를 인도한 후 乙을 상대로 권리금 회수 방해로 인한 손해배상을 구한 사안에서, 乙이 甲에게 임대차 종료 후에는 신규 임차인과 임대차계약을 체결하지 않고 자신이 상가를 직접 이용할 계획이라고 밝힘으로써 甲의 신규임차인 주선을 거절하는 의사를 명백히 표시하였고, 이러한 경우 甲에게 신규임차인을 주선하도록 요구하는 것은 부당하다고 보이므로 특별한 사정이 없는 한 甲은 실제로 신규임차인을 주선하지 않았더라도 임대인의 권리금 회수기회보호의무 위반을 이유로 乙에게 손해배상을 청구할 수 있다고 보아야 하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다.(대법원 2019. 7. 4. 선고 2018다 284226 판결).



조정 결과



임대인이 임차인에게 일정 금원 지급하되, 분할 지급하는 것으로 합의



조정 주문

- ✓ 피신청인은 신청인에게 2021. ○. ○.까지 금5,000,000원을, 2021. ○. ○.까지 금5,000,000원을 각 지급한다.
- ✓ 미지급금에 대한 연 6% 지연이자 지급
- ✓ 피신청인 강제집행 승낙



조정 실익

- ✓ 신청인과 피신청인은 조정절차 개시 당시부터 권리금 상당의 손해배상청구권 성부, 손해액, 원상회복의무 여부 및 그 범위에 대해 첨예하게 대립하여 다투었고 서로 의견 차이가 매우 컸음.
- ✓ 그러나 조사관 및 심사관의 적극적인 설득으로 이견을 좁혀 서로의 양보 하에 분쟁을 원만히 해결하는데 의견을 모으고 피신청인이 신청인에게 일정 금원을 지급하되, 피신청인의 자금 마련 시간을 고려하여 분할 지급하기로 합의함으로써 당사자간 분쟁을 해결함.

2 권리금 회수 방해로 인한 손해배상청구 2

사실관계

1. 신청인(임차인)과 피신청인(임대인)은 이 사건 임대차계약을 체결 후 묵시적 갱신으로 계약을 유지하여 옴.
2. 신청인은 권리금 회수를 위해 신규임차인을 주선할 것임을 피신청인에게 통보 하였으나, 피신청인은 본인이 직접 상가운영을 이유로 이를 거절하였음.
3. 이에 신청인은 피신청인에게 권리금 회수 기회 방해로 인한 손해배상을 청구함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
신청인은 미용업을 주선할 의사가 있었으나, 피신청인이 업종을 제한하며 거절함. 따라서 피신청인은 권리금 회수 기회 방해로 손해배상을 해야함.	피신청인이 신규 임대차 계약 체결시 원하는 업종을 선택할 권리는 있으며, 직접 이 사건 건물을 운영하겠다고 고지한 것은 신청인이 이 사건 임대차계약의 종료까지 신규 임차인을 주선하지 못할 경우 본인이 사용하겠다는 뜻임.

☛ 쟁점

- 임대인이 임차인의 권리금 회수기회를 방해하였는지 여부
- 임차인의 원상회복의무가 인정되는지 여부 및 원상회복의 범위

☛ 관련 규정

- 민법 제654조(준용규정)
 - 제610조 제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.
- 민법 제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.
- 상가건물임대차보호법 제10조의 4(권리금 회수 기회 보호 등)
 - ① 임대인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 아니 된다. 다만, 제10조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2018. 10. 16.>
 1. 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자에게 권리금을 요구하거나 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 수수하는 행위
 2. 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로 하여금 임차인에게 권리금을 지급하지 못하게 하는 행위
 3. 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자에게 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담에 따른 금액에 비추어 현저히 고액의 차임과 보증금을 요구하는 행위
 4. 그 밖에 정당한 사유 없이 임대인이 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절하는 행위

☛ 조정 결과



권리금 회수 기회 방해에 기한 손해배상은 인정하지 않되, 원상회복범위에서 바닥부분은 제외하는 것으로 합의

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 2020. ○. ○. 경남 창원시 의창구 소계로 102(이하 '이 사건 상가건물'이라 한다)에 관하여 체결한 임대차계약에 대하여 다음과 같이 합의한다.
- ☑ 이 사건 상가건물의 원상회복과 관련하여 원상회복범위에서 바닥부분을 제외한다. 신청인과 피신청인 사이에 그 밖의 원상회복과 관련한 채권·채무는 존재하지 아니한다.
- ☑ 피신청인은 2023. ○. ○. 신청인에게 보증금 20,000,000원 중 10,000,000원을 지급하였음을 확인한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은, 신청인이 2023. 3. 23. 피신청인에게 이 사건 상가건물을 인도함과 동시에 피신청인이 보증금 20,000,000원 중 제3항 금액을 제외한 나머지 금액을 신청인에게 지급하였음을 상호 확인한다.

조정 실익

- ☑ 구체적인 권리금 양수 계약이 체결되지도 않았고, 명시적이고 종국적으로 피신청인이 직접 상가운영을 하겠다고 하지도 않은바, 피신청인에게 권리금 회수 기회 방해에 기한 손해배상책임은 인정되지 않았음.
- ☑ 그러나 원상회복범위에서 가장 큰 부분을 차지하는 바닥부분이, 피신청인이 원하는 사무업종에서도 충분히 사용이 가능하여 이 사건 임대차 계약의 원상회복범위에서 제외하는 형식으로 합의함으로써 분쟁을 해결함.



4 계약 이행 및 내용의 해석에 관한 분쟁

1 재계약 성립 관련 당사자 사이 의사합치의 부존재

■ 사실관계

1. 임차인은 임대인과 보증금 3000만원, 월차임 220만원, 임대차기간 '19. 4. ○.부터 '21. 4. ○.까지(2년)로 정하여 상가건물 임대차계약을 체결함.
2. 이 사건 임대차계약 [특약사항]에는 '6) 계약 만료일 후 21년 이후의 월세는 같은 건물의 같은 층 옆 상가 임대금액과 동일하게 임대료를 인상하여 재계약하기로 한다.'라고 기재되어 있었고, 임대인은 '21. 3. ○. 특약사항에 따라 재계약시 2년의 월차임(종전 임차인과의 월차임 기준) 15% 인상을 요청, 임차인은 '21. 4. ○. 임대인에게 2년의 기존 월차임에서 10% 인상을 요청함.
3. '21. 4. ○. 임대차 기간이 종료된 이후, 임차인은 기존 월차임에서 10% 인상된 차임을 지급하며 영업을 계속하였음.
4. '21. 5월 경 재계약서를 작성하는 과정에서 임대인과 임차인 사이에 월차임 인상분이 10%인지 15%인지, 월차임 인상기준이 계약서 기준인지 전임차인과의 월차임 기준인지 분쟁이 발생하여, 신청인은 재계약내용을 확인하고자 분쟁조정을 신청함.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
피신청인과 '계약서'상의 기존 월차임(2,200,000 원)을 기준으로 10% 인상, 계약기간을 2년 연장하기로 구두로 재계약을 체결하였다고 주장함.	신청인이 주장하는 재계약을 체결한 적이 없고, 계약체결 당시 21년 이후 월세는 특약사항에서 정한 주변시세와 동일하게 인상하기로 약정한 이상, '전 임차인과의 월차임(2,500,000원)'을 기준으로 15% 인상이 필요하다고 주장함.

■ 쟁점

- 신청인과 피신청인 사이에 재계약이 성립된 것으로 볼 수 있는지 여부
- 재계약이 성립된 것이 아니라면, 계약갱신요구에 따라 법정갱신된 것으로 볼 수 있는지 여부 및 묵시적 갱신에 해당하는지 여부

☛ 관련 규정

● 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.
(단서 생략)
- ④ 임대인이 제1항의 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 이 경우에 임대차의 존속기간은 1년으로 본다.

☛ 관련 판례



계약이 성립하기 위해서는 당사자 사이에 의사의 합치가 있을 것이 요구되고 이러한 의사의 합치는 당해 계약의 내용을 이루는 모든 사항에 관하여 있어야 하는 것은 아니지만 그 본질적 사항이나 중요 사항에 관하여는 구체적으로 의사의 합치가 있거나 적어도 장래 구체적으로 특정할 수 있는 기준과 방법 등에 관한 합의는 있어야 하고, 그러한 정도의 의사의 합치나 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 계약은 성립하지 아니한 것으로 보는 것이 타당하다. (대법원 2017. 10. 26. 선고, 2017다242867 판결)

처분문서는 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없으면 처분문서에 기재된 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 한다. (대법원 2021. 3. 11. 선고, 2020다253430 판결)

🗣️ 조정 결과



월차임을 인상하되 임대차계약 기간을 1년 연장하기로 하였으며 특약사항은 삭제하기로 합의

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은, 신청인과 피신청인 사이에 이 사건 임대차계약을 임대차기간을 2021. 5. 1.부터 2022. 4. 30.까지(1년), 임차보증금을 30,000,000원, 월차임을 2,420,000원(부가세 별도)으로 연장하는 재계약을 체결하는데 상호 합의한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은, 이 사건 임대차계약에서 '[특약사항] 6)계약 만료일 후 2021년 이후의 월세는 같은 건물의 같은 층 옆 상가 임대금액과 동일하게 임대료를 인상하여 재계약하기로 한다'부분을 삭제하기로 상호 합의한다.

조정 실익

- ☑ 재계약이 성립되기 위해서는 당사자 간의 의사 합의가 있어야 하는데, 임차인이 주장하는 재계약은 주장만 있을 뿐 소명자료가 부존재함.
- ☑ 한편, 임대인이 주장하는 재계약(특약사항6)적용)관련'옆 상가 임대 금액'이 계약체결 당시 임차인에게 제공되지 않았고 알기도 어려워 계약의 내용으로 편입되었다고 보기 어려운 점이 있었음.
- ☑ 또한 임대인에게 처분문서인 계약서 내용과 다른 종전 임차인과의 계약내용을 현임차인에게 주장할 수 없어 이 부분을 설명함.
- ☑ 이와 같이 재계약이 성립되었다고 볼 수 없는 경우, 현 법률관계를 계약갱신요구에 따른 법정갱신된 것인지 살펴보았으나 갱신요구권 행사기간 내에 임차인의 유효한 의사표시가 부존재한 것으로 보였고, 묵시적 갱신되었다고 볼 수 있었던 사건이었음.
- ☑ 그러나 조정절차 진행 중 임대인과 임차인은 서로 양보하기로 하고, 월차임은 종전 월차임(2,200,000원)의 10%를 인상하되, 임대차 기간은 1년 연장하기로 하고, 문제되었던 계약서 특약사항6)은 삭제하기로 합의하여 사건을 원만히 해결함.

5 계약 갱신 및 종료에 관한 분쟁

1 계약갱신요구권 행사기간 및 기산점

☛ 사실관계

1. 임대인 측과 임차인은 이 사건 상가에 관하여 2015년 6월경부터 2017년 5월 말까지, 2017년 9월경부터 2019년 9월경까지로 하는 각 임대차계약을 체결하였고, 이후 묵시적 갱신이 되어 계약이 유지되고 있었음.
2. 임차인이 2020년 9월경 계약갱신요구권을 행사하였는데, 당사자 간에 계약갱신요구권 행사기간 및 계약갱신요구권 행사기간의 기산점에 대한 다툼이 발생하였음.

신청인(임차인) 의견	피신청인(임대인) 의견
계약갱신요구권의 행사기간의 기산점은 임대인 측과 최초로 계약을 체결한 2015년 6월경이며, 계약갱신요구권 행사기간은 위 2015년 6월경부터 10년 기간인 2025년 6월경까지라는 입장임.	임대인 측은 임차인과 임대차계약을 체결하기 전에 2014년 5월경 종전 임차인과 임대차계약을 체결한 적이 있었는데 임차인은 종전 임차인의 계약을 그대로 승계한 것이기 때문에 2014년 5월경을 계약갱신요구권 행사기간의 기산점으로 삼아야 하며, 설사 임차인과 계약을 체결한 시점인 2015년 6월경을 계약갱신요구권 행사기간의 기산점으로 보더라도 계약갱신요구권 행사기간은 5년으로 봐야한다는 입장임.

☛ 쟁점

- 임차인의 계약갱신요구권 행사할 수 있는 기간
- 위 계약갱신요구권 행사할 수 있는 기간의 기산점

☛ 관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)
 - ② 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다.
- 부칙 [2018. 10. 16. 제15791호] 제2조(계약갱신요구 기간의 적용례)
 - 제10조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 체결되거나 갱신되는 임대차부터 적용한다.

☛ 관련 판례



개정 상임법 부칙 제2조의 '이 법 시행 후 최초로 체결되거나 갱신되는 임대차'는 개정 상가 임대차법이 시행되는 2018. 10. 16. 이후 처음으로 체결된 임대차 또는 2018. 10. 16. 이전에 체결되었지만 2018. 10. 16. 이후 그 이전에 인정되던 계약 갱신 사유에 따라 갱신되는 임대차를 가리킨다고 보아야 한다. (대법원 2020. 11. 5. 선고 2020다241017 판결)

임차명의인의 변경에도 불구하고 기존에 임대인에게 지급된 임차보증금은 반환된 적이 없었고, 임차인 역시 이 사건 점포에서 계속 동일한 영업을 운영하여 왔다. 임차명의인 변경에도 불구하고, 기존에 지급한 보증금은 계속 보증금으로 남겨 둔 채 이 사건 점포에서 자신이 영업을 하여 왔는바, 사정이 이와 같다면 종전 임차인, 변경된 임차인 명의로 임대인과 사이에 체결된 각 임대차계약은 각각 별개의 임대차계약이 아니라, 실질적 임차인이 단지 임차명의인만 변경하면서 계속 유지, 갱신되어 온 것이라고 할 것이므로, 계약갱신요구권을 행사할 수 있는 기간을 산정함에 있어서도 임차인이 최초로 임대인과 사이에 임대차계약을 체결한 시점부터 기산하여야 할 것이다. (서울동부지방법원 2005나1068 점포명도 등 판결)



조정 결과



계약갱신요구권 행사 기간의 기산점을 2014. 5월경으로 합의

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인 ☆☆☆, △△△, □□□는 ○○시 ○○구 ○○동 ○, ○층에 관하여 체결된 임대차계약을 다음 각 호와 같이 확인한다.
 - 가. 상가건물 임대차보호법 제10조제2항에 의한 신청인의 계약갱신요구권 행사 기간의 기산점은 2014. 5. ○○.이다.
 - 나. 상가건물 임대차보호법 부칙 제2조 (2018. 10. 16. 법률 제15791호로 개정된 것)「이 법 시행 후 최초로 체결되거나 갱신되는 임대차」에 해당한다.
- ✓ 신청인의 나머지 신청은 포기한다.

조정 실익

- ✓ 임대인에게 상가건물 임대차보호법 제10조제2항 및 위 판례를 근거하여 이 사건 임대차계약이 2019년 9월경 묵시적 갱신되었기 때문에 임차인의 계약갱신요구권 행사기간이 10년임을 충분히 설명하였음.
- ✓ 다만, 임차인의 사업자등록일 등을 비추어볼 때, 임대인측과 임차인의 계약이 임대인측과 종전 임차인과의 계약을 실질적으로 계속 유지, 갱신된 것으로 보아 임대인측과 종전 임차인의 최초 임대차계약의 체결일을 임차인의 계약갱신요구권 행사기간의 기산점으로 판단함.
- ✓ 위 조정 결과에 따라 임차인은 2024년 5월경까지는 안정적으로 점포를 운영할 수 있게 되었고, 임대인 역시 임차인과의 복잡한 법률관계에 대한 불확실성을 소송이 아닌 조정으로 시간과 비용을 절감하면서 조기에 해소할 수 있게 되었음.



2 계약갱신 포기 약정 및 임대인의 갱신거절 사유

■ 사실관계

1. 신청인은 2020. ○. ○. 피신청인과 ○○시 ○○구 소재 상가건물에 관하여 임대차계약을 체결함.
2. 임대차계약체결 당시 피신청인이 “3년간만 영업을 할 계획이다”라는 취지의 말을 한 사실이 있음.
3. 임대차기간 동안 피신청인의 펜션 운영에서 발생한 소음 문제로 임대인과 임차인 사이에 갈등 관계가 지속되었음.
4. 임대차기간 만료 1개월 전인 2023. ○. ○. 피신청인이 신청인에게 계약갱신요구권을 행사하자, 신청인은 피신청인의 계약갱신 요구를 거절하고 임대차기간 만료일에 이 사건 임대차계약을 종료하기를 위하여 조정을 신청함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
임대차계약 체결 당시 구두로 피신청인이 계약갱신요구권을 포기하는 의사를 표시한 바 있으므로 피신청인의 계약갱신요구는 인정될 수 없고, 설령 갱신요구권 포기가 없었다 하더라도 상가건물 임대차보호법 제10조 제1항 제8호에 따라 이 사건 임대차계약의 갱신을 거절할 수 있음.	임대차기간 만료일 1개월 전 임대인에게 계약 갱신을 요구하는 의사표시를 하였고, 갱신 요구 당시 임대인에게 갱신을 거절할 사유가 존재하지 않았으므로 임대차계약은 임차인의 계약갱신 요구로 적법하게 갱신되었음.

■ 쟁점

- 임차인의 계약갱신요구권 포기 약정
- 임대인의 계약갱신거절 가능 여부

■ 관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.
 8. 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

☞ 관련 판례



주택임대차보호법 제6조의3이 정하는 임차인의 계약갱신요구권은 국민 주거생활의 안정을 위하여 특별히 임차인을 보호하고자 하는 규정이므로, 위 규정의 취지에 비추어 임차인이 위 계약갱신요구권을 행사하지 아니할 의사를 명시적이고 종국적으로 표시한 경우에만 위 계약갱신요구권의 포기를 인정할 수 있음. (의정부지방법원 2021. 4. 13. 2020가단137798 판결)

계약갱신요구권 포기 약정이 임차인에게 불리한 경우 상가임대차법 제15조에 의하여 효력이 없는데, 임차인에게 불리한 약정인지 여부는 우선 해당 계약의 조건 자체에 의하여 가려져야 하지만, 계약체결 경위와 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 실질적으로 임차인에게 불리하다고 볼 수 없는 특별한 사정을 인정할 수 있을 때에는 위 강행규정에 저촉되지 아니한다고 보아야 한다. (대법원 2016. 12. 1. 선고 2014다207498 판결)

상가건물 임대차보호법 제10조 제1항의 문언내용과 규정 체계, 상가건물 임대차보호법 소정의 계약갱신요구권은 임차인의 귀책사유로 임대인과의 신뢰관계가 파괴된 경우까지 임차인을 보호하고자 하는 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 상가건물 임대차보호법 제10조 제1항 제8호에서 규정한 ‘임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우’란 임차인이 임차인으로서의 의무를 뚜렷이 드러날 정도로 이행하지 않아 계약목적 달성을 수 없거나 임대인과 임차인 사이에 신뢰관계가 파탄되어 임대차를 계속 존속시키기 어려울 정도에 이른 경우라고 보아야 한다. (광주지방법원 순천지원 2023. 1. 10. 선고 2022가단59582 판결)

상가임대차법 제10조 제1항 제8호가 정하는 임대차계약의 갱신 거절의 사유는 같은 항 제1호 내지 제7호가 정하는 사유에 비추어 보다 엄격히 해석할 필요가 있다. (수원지방법원 안산지원 2020. 11. 18. 선고 2019가단79513 판결)



조정 결과



이 사건 임대차계약을 피신청인(임차인)의 계약갱신요구로 차임을 5% 증액하여 1회 갱신하기로 하되, 이후 피신청인이 더 이상 계약갱신을 요구하지 않고 권리금 회수 기회도 포기하는 조건으로 신청인(임대인)이 피신청인에게 20,000,000원을 지급하기로 하는 조정이 성립됨.

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은 별지 기재 부동산에 대하여 2020. 5. ○. 양자간에 체결된 임대차계약과 관련하여 다음과 같이 합의한다.
- ☑ 피신청인의 계약갱신요구권 행사에 따라 2023. 5. ○. 위 제1항 기재 임대차계약을 갱신하되, 연 차임을 60,000,000원(부가세 포함)으로, 계약기간을 2023. 5. ○.부터 2026. 4. ○.까지로 한다.
- ☑ 신청인은 임대차기간동안 피신청인에게 보증금 및 임대료의 증액을 청구하지 아니한다.
- ☑ 피신청인은 갱신요구권과 권리금회수기회를 포기하기로 하고, 신청인은 이에 대한 보상으로 피신청인에게 20,000,000원을 지급하기로 한다.
- ☑ 피신청인은 2026. 4. ○. 신청인으로부터 보증금 10,000,000원 및 위 제4항 기재 약정금 20,000,000원 합계 30,000,0000원을 지급받음과 동시에 신청인에게 별지 기재 부동산을 인도한다.
- ☑ 신청인은 2026. 4. ○. 피신청인으로부터 별지 기재 부동산을 인도받음과 동시에 피신청인에게 위 제5항 기재 돈을 지급한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은 위 합의사항과 관련하여 향후 어떠한 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 아니한다.
- ☑ 신청인과 피신청인은 상가건물 임대차보호법 제21조 및 주택임대차보호법 제26조 제4항에 따라 위 제5항 및 제6항에 기재된 사항은 강제집행 할 수 있음을 상호 승낙한다.

조정 실익

- ☑ 사실조사 및 법리 검토 결과 신청인이 주장하는 계약갱신요구권 포기나 갱신거절사유는 인정되기 어렵다고 판단되어 당사자들을 설득하여 임대차계약을 갱신하기로 합의함.
- ☑ 다만, 신청인과 피신청인 간 지속적인 마찰로 인하여 갈등이 심각한 상태에 이르러 더 이상의 임대차계약의 유지는 어려울 것으로 보고 피신청인이 신청인으로부터 상당한 보상(20,000,000원)을 지급받는 조건으로 더 이상 계약갱신을 요구하지 않고 권리금 회수 기회도 포기하기로 하는 내용의 조정안을 제시하였고 당사자들이 조정안을 모두 수락함으로써 분쟁이 원만히 해결됨.

3 계약 종료 여부 및 갱신거절의 정당성

사실관계

1. 임대인은 임대차기간 만료 2개월 전부터 임차인에게 보증금 및 월차임 인상을 요구하였으나 합의 성립에 이르지 못하였음.
2. 임차인이 계약갱신요구를 한 상태로 현재에 이르러 임대인은 자동 만료 특약을 근거로 이 사건 상가건물 반환을 요구하고, 임차인은 계약갱신요구에 따른 갱신을 이유로 이를 거부하여 다툼이 발생함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
이 사건 임대차계약의 계약서 특약사항 제2조 즉 ‘본 계약의 만료 1개월 전에 임대인과 임차인은 상호 협의로 보증금, 월차임을 정한 후 새로운 계약을 체결할 수 있다. 단, 협의가 되지 아니한 경우 본 계약은 계약갱신 없이 자동으로 만료된다’는 약정을 근거로 이 사건 임대차계약의 종료를 주장함. 특약이 무효라 하더라도 임차인은 3기 차임을 연체하였는바 갱신요구는 부당함.	임대인이 주장하는 임대차계약서 약정은 강행법규 위반으로 무효이며, 임차인의 갱신요구권 행사에 따라 이 사건 임대차계약이 갱신되었음을 주장함. 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실은 없음.

쟁점

- 임대차계약서의 특약 내용을 근거로 임대차 종료를 주장할 수 있는지 여부
- 임차인의 갱신요구 및 임대인의 갱신거절의 적법성 여부

관련 규정

- 상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 임차인이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우

조정 결과



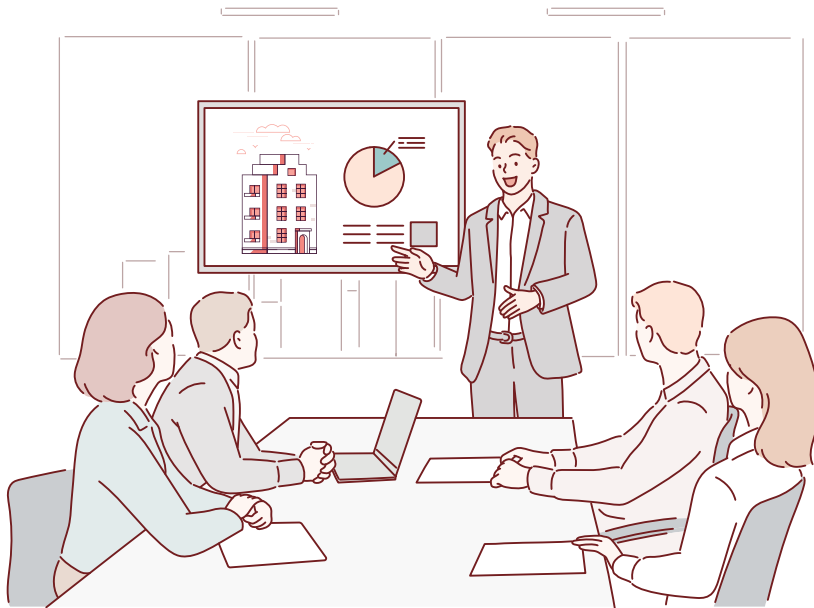
계약이 갱신된 사실을 확인하되, 월차임을 일정 금액 증액하는 것으로 하고, 합의갱신된 계약을 다시 갱신하는 것에도 합의하되 추가 증액은 하지 않는 것으로 합의

조정 주문

- ✓ 신청인과 피신청인은, 2019. ○. ○. 서울 ○○구 ○○로, ○○호에 대하여 양자 간에 체결한 임대차계약(이하 ‘이 사건 임대차계약’ 이라 한다)이 2020. ○. ○. 갱신되었음(이하 ‘이 사건 갱신된 임대차계약’이라 한다)을 확인한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은, 위 제1항 기재 이 사건 갱신된 임대차계약의 임차보증금이 15,000,000원, 월차임이 742,500원, 임대차기간이 2020. ○. ○.부터 2021. ○. ○.인 사실을 확인한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은 위 제1항 기재 이 사건 갱신된 임대차계약을 2021. ○. ○. 갱신하되, 임차보증금은 15,000,000원, 월차임은 742,500원, 임대차기간은 2021. ○. ○. ~ 2022. ○. ○.으로 한다.
- ✓ 피신청인은 신청인에게 위 제1항 기재 갱신된 임대차계약의 임대차기간 및 제3항 기재 2021. ○. ○. 갱신되는 임대차계약의 임대차기간 동안에는 보증금 및 월차임의 증액을 청구하지 않는다.
- ✓ 신청인과 피신청인은 위 제1항 기재 이 사건 갱신된 임대차계약 및 위 제3항 기재 2021. ○. ○. 갱신되는 임대차계약의 그 밖의 나머지 계약조건에 관하여 제2항, 제3항, 제4항 기재 내용을 제외하고는 제1항 기재 2019. ○. ○.자 이 사건 임대차계약에서 정한 내용을 그대로 유지한다.
- ✓ 피신청인은 신청인에게 2021. ○. ○. 까지 금297,500원(2020. ○. ○.부터 2021. ○. ○.까지 월차임 증액 소급분)을 지급한다. 만일 이를 지체하면 피신청인은 신청인에게 위 금원 중 미지급금에 대하여 2021. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 6%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ✓ 신청인과 피신청인은, 피신청인이 신청인에게 위 제6항의 지급의무를 부담하는 것을 제외하고는 피신청인이 2020. ○. ○.부터 2021. ○. ○.까지 월차임 증액분을 지급하지 아니한 것으로 인해 어떠한 불이익도 당하지 않음을 확인한다.
- ✓ 피신청인은 상가건물 임대차보호법 제21조에서 준용하는 주택임대차보호법 제26조제4항에 따라 위 제6항에 기재된 사항에 대하여 강제집행 할 수 있음을 승낙한다.

조정 실익

- ☑ 강행법규 위배 소지가 있는 특약을 근거로 임대차계약 종료를 주장하는 임대인을 지속적으로 설득하여 신청인(임대인)과 피신청인(임차인)이 분쟁을 원만히 해결하는데 의견을 모으고 신청인과 피신청인은 이 사건 임대차계약이 갱신된 사실을 확인함.
- ☑ 다만 월차임을 일정 금액 증액하는 것으로 합의하면서 이 사건 갱신된 계약을 다시 갱신하는 것에도 합의하되 추가 증액은 더 이상 하지 않는 것으로 합의를 함으로써 현재 임대차계약의 법률관계를 정리함과 아울러 향후 임대차계약 내용까지 합의함으로써 분쟁을 일거에 해결함.



6 손해배상에 관한 분쟁

1 원상회복의무의 존부 및 그 범위

☛ 사실관계

1. 임대인과 임차인은 2017년 4월경 이 사건 상가건물 및 토지에 관하여 임대차계약을 체결하였고 2022년 4월경 갱신계약을 체결하여 계약을 유지하여 왔음.
2. 임대차계약의 기간 만료일이 다가오자 임차인은 임대인에게 계약의 종료를 고지하였고, 2023년 4월경 이 사건 상가건물 및 토지를 임대인에게 인도하였음.
3. 임대인이 이 사건 상가건물을 살펴보니 훼손이 심각하여 임차보증금을 훨씬 상회하는 금액의 손해가 발생하였다고 하여 이를 임차인에게 청구하였고 이에 당사자들 간 원상회복의무의 존부 및 범위에 관하여 분쟁이 발생함.

신청인(임대인) 의견	피신청인(임차인) 의견
상가건물의 상태가 원래의 모습을 찾아보기 힘들 정도로 훼손이 심하므로 피신청인에게 약 7천만 원의 원상회복에 기한 손해배상책임이 인정되어야 함.	이 사건 상가건물에 대하여 원상복구를 완료한 뒤 신청인에게 인도하였음에도 신청인이 보증금을 반환하지 않고 원상회복비용을 요구하고 있음. 피신청인의 원상회복책임이 일부 인정된다 하더라도 신청인이 주장하는 액수는 과장되어 있고 사실상 노후 건물을 리모델링하려는 의도가 있는 것 같음.

☛ 쟁점

- 원상회복의무의 존부 및 그 범위

☛ 관련 규정

- 민법 제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)
 - 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.
- 민법 제654조(준용규정)
 - 제610조제1항, 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차에 이를 준용한다.

조정 결과



신청인(임대인)이 주장하는 원상회복비용 중 일부를 피신청인(임차인)이 부담하는 것으로 합의

조정 주문

- ☑ 신청인과 피신청인은, 2017. ○. ○. ○○시 ○○면 ○○리 ○층 건물과 토지에 관하여 양자 간에 체결한 임대차계약에서, 피신청인이 신청인에 대하여 부담하여야 할 원상회복의무에 기한 손해배상금은 9,000,000원임을 확인한다.
- ☑ 신청인은 2023. ○. ○.까지 피신청인에게 보증금 31,500,000원에서 미납 차임 12,474,000원 및 제1항 기재 손해배상금 9,000,000원을 공제한 잔액 10,026,000원을 지급한다. 만일 이를 지체하는 경우 신청인은 피신청인에게 위 돈 중 미지급한 돈에 대하여 2023. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 6%의 비율로 계산한 돈을 가산하여 지급한다.
- ☑ 위 제2항의 이행이 완료되면, 신청인과 피신청인은 이 사건 신청원인과 관련하여 상호 간에 더 이상 채권·채무가 없으며 향후, 재판상, 재판외 청구 또는 이의제기를 하지 않는다.

조정 실익

- ☑ 신청인은 약 7천만 원의 원상회복비용을 요구하고 피신청인은 원상복구를 마쳤다는 입장이어서 당사자 간의 의견 차이가 컸음.
- ☑ 당 위원회의 현장조사 결과 및 소송으로 진행되는 경우 소요될 비용, 시간 등을 고려하여 양 당사자 사이에 합의가 도출되었고 분쟁이 원만히 해결됨.





발행일 2023년 12월
발행처 국토교통부·한국부동산원
제작및 한국부동산원 기획조정실 이정환 실장
편집 기획조정실 윤리준법부 이태경 부장
신정직 대리, 박언니 대리, 윤에서 조사관
주소 대구광역시 동구 이노밸리로 291
홈페이지 <https://adrhome.reb.or.kr>

(비매품)

© 한국부동산원. 2023

본 자료집은 무단복제를 금하며, 내용의 일부를 인용할 때에는 반드시 출처를 밝히시기 바랍니다.
본 제작물의 저작권은 한국부동산원에 있습니다.

